



רשומות

# הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

13 ביולי 2026

1967

כ"ח בתמוז התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) (תיקון מס' 11), התשפ"ו-2026 ..... 1606

## הצעת חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) (תיקון מס' 11), התשפ"ו-2026

תיקון סעיף 2

1. בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015<sup>1</sup> (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2 –

(1) בהגדרה "חקיקת המזון", ברישה, אחרי "חקיקת המפורט להלן" יבוא "ולעניין מזון המיובא במסלול האמריקאי – למעט חיקוק כמפורט בסעיף 54ב";

(2) במקום ההגדרה "ייבוא מזון במסלול האירופי" יבוא:

"ייבוא מזון במסלול האירופי", "ייבוא מזון במסלול האמריקאי" – יבוא מזון לפי סעיף 54א, לפי העניין";

(3) אחרי ההגדרה "המנהל" יבוא:

"מנהל האכיפה" – הממונה על האכיפה עיצומים כספיים במערכת מזון ותמרוקים";

(4) בהגדרה "מנהל היחידה הווטרינרית", במקום "בשירות המזון" יבוא "במערכת מזון ותמרוקים";

### דברי הסבר

עשר חודשים (במקום שישה חודשים קבוע היום). מיום כניסתם לתוקף באיחוד האירופי, ובחלוף תקופה זו עוברת הסמכות לפרסום הודעת העדכון לשר;

(ב) הבניה מחדש של מערך הסמכויות בחוק העיקרי, בהלימה להקמת מערך רגולציה משקית – מזון ותמרוקים (להלן – המערך או מערך מזון ותמרוקים);

(ג) תיקונים בנושאים שונים שהצורך בהם עלה מהפעילות השוטפת של משרד הבריאות, הנוגעים, בין השאר, לאחסנת מזון בטמפרטורה מבוקרת, לנושא העיצומים הכספיים והאכיפה הפלילית.

במקביל, משרד הבריאות מקדם תיקונים דומים בתחום הפיקוח על תמרוקים במסגרת הצעה לתיקון פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981, הן לעניין ההוראות המאומצות מהאיחוד האירופי והן ליצירת מסלול יבוא אמריקאי במזון, כדי להבטיח עקביות רגולטורית מקיפה בשני התחומים.

סעיף 1 סעיף 2 לחוק הוא סעיף ההגדרות הכללי. מוצעים בו התיקונים האלה:

מוצע לתקן את ההגדרה "חקיקת המזון", כך שלגבי מזון המיובא במסלול האמריקאי יוחרגו החיקוקים המפורטים בסעיף 54ב בנוסחו המוצע בסעיף 13 להצעת חוק זו, מההגדרה "חקיקת מזון";

מוצע להחליף את ההגדרה "ייבוא מזון במסלול האירופי" כך שתכלול הן "ייבוא מזון במסלול האירופי" והן "ייבוא מזון במסלול האמריקאי", המוסדרים שניהם במסגרת התיקון המוצע לסעיף 54א בנוסחו בסעיף 12 להצעת חוק זו;

כללי חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015 (להלן – החוק או חוק המזון), מסדיר את כלל הנושאים הנוגעים לייצור, לייבוא, לשיווק ולפיקוח על מזון בישראל. בשנים האחרונות מוביל משרד הבריאות מהלכים להפחתת נטל הרגולציה ולצמצום חסמי יבוא, תוך שמירה על הגנה ראויה על בריאות הציבור. במסגרת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב-2021, נוסף מסלול ייבוא חדש המבוסס על הסתמכות על הרגולציה האירופית ("מסלול אירופי"), וכן נקבעו הוראות מפורטות למנגנון מובנה לאימוץ הוראות האיחוד האירופי וערכונן כאשר עד כה אימצו כארבעים תקנות אירופיות.

ביום י"א בתשרי התשפ"ו (3 באוקטובר 2025) התקבלה החלטת הממשלה מס' 3386 שכותרתה "הקלה על יבוא מארצות הברית של אמריקה – 'מה שטוב לארה"ב טוב לישראל'", הממנה את שר הבריאות (להלן – השר) לקדם תיקוני חקיקה שיאפשרו ייבוא מזון המיוצר בארצות הברית ומשווק בה כדיון, במסלול המבוסס על דרישות האסדרה הפרלית האמריקאית (להלן – המסלול האמריקאי). הצעת חוק זו נועדה ליישם את ההחלטה האמורה.

לצד הוספת המסלול האמריקאי, מוצעים בהצעת חוק זו כמה תיקונים בעניינים אלה:

(א) ייעול ופישוט מנגנון האימוץ השוטף של שינויים שחלו בהוראות האיחוד האירופי החלות בישראל, בדרך של הארכת התקופה כך שמנהל מערך הרגולציה המשקית במשרד הבריאות יהיה מוסמך לפרסם הודעות עדכון שעניינן אימוץ השינויים האמורים, בתוך שנים

<sup>1</sup> ס"ח התשע"ו, עמ' 90; התשפ"ה, עמ' 1220.

(5) אחרי ההגדרה "מנהל השירותים הווטרנריים" יבוא:

"מנהל שירות המזון" – הממונה על שירות המזון במערך מזון ותמרוקים;

(6) בהגדרה "מעבדה מוכרת", במקום "מעבדה מוסמכת" יבוא "מעבדה מוכרת";

(7) אחרי ההגדרה "מעבדה מוכרת" יבוא:

"המערך" או "מערך מזון ותמרוקים" – מערך רגולציה משקית – מזון ותמרוקים, במשרד הבריאות;

(8) בהגדרה "רישיון אחסנה", במקום "150(א)(1)" יבוא "150(1)";

(9) בהגדרה "שירות המזון", במקום "במשרד הבריאות" יבוא "במערך מזון ותמרוקים".

2. בחוק העיקרי, בכל מקום, למעט בהגדרה "מזון רגיש" שבסעיף 2, בסעיפים 3א(5א), 16(ג), 18(ב), 42(ב)(2), 52(2) ו-59(ג), 62, 96(ד1), 115(א), בפסקה (3) להגדרה "יצרן המיישם מערכת בקרת איכות" שבסעיף 117(ג), ובפסקה (3) לטור ג' לפרט 27 שענינו דירקטיבה 1999/2/EC לתוספת השנייה א' –

(1) במקום "מנהל שירות המזון" יבוא "מנהל המערך";

(2) במקום "שמנהל שירות המזון" יבוא "שמנהל המערך";

(3) במקום "למנהל שירות המזון" יבוא "למנהל המערך".

## ד ב ר י ה ס ב ר

והאכיפה בתחום המזון והתמרוקים. במסגרת השינוי הארגוני, מנהל המערך נוטל על עצמו את מרבית הסמכויות שהיו נתונות בעבר למנהל שירות המזון, תוך הרחבה משמעותית של התחומים והאחריות שבתחום סמכותו. המעבר ממבנה ארגוני מבוסס שירותים נפרדים למבנה מאוחד נועד לייעל את התהליכים הרגולטוריים, לשפר את התיאום בין התחומים השונים ולהבטיח טיפול אחיד ועקבי בנושאי בטיחות ואיכות המזון.

התיקון מבוצע בצורה רוחבית לאורך החוק, כאשר בכל מקום, המונח "מנהל שירות המזון" על הטייתו הלשונית, יוחלף ב"מנהל המערך". שינוי זה מבטיח עקביות בשימוש במונח החדש לאורך כל החוק ומשקף את המבנה הארגוני החדש ויש לקורא יחד עם סעיף 311ב לחוק כנוסחו המוצע בסעיף 63 להצעת חוק זו, המסדיר את סמכויות מנהל המערך.

עם זאת, תפקיד מנהל שירות המזון ממשיך להתקיים במסגרת המערך החדש כמנהל אגף בכיר שירות המזון במערך מזון ותמרוקים, והוא כאמור אחראי על פעילויות מקצועיות ספציפיות בתחום שירות המזון. לפיכך בסעיפים המפורטים בסעיף 2 להצעת החוק, מוצע לשמור על המונח המקורי "מנהל שירות המזון" כהגדרתו המוצעת בסעיף 1 להצעת החוק לעיל. כך מובטח כי בסעיפים שבהם נדרשת מומחיות מקצועית מיוחדת ברמת השירות, הסמכות תישאר אצל מנהל שירות המזון ולא תועבר למנהל המערך. החריגים נקבעו בהתאם לאופי הסמכות והצורך בטיפול מקצועי ייחודי ברמת השירות.

החלפת המונחים משקפת את המעבר למבנה ארגוני מתקדם יותר המאפשר ריכוז סמכויות ואחריות

מוצע לתקן את ההגדרה "מעבדה מוכרת" כך שתתייחס ל"מעבדה מוכרת" במקום ל"מעבדה מוסמכת". תיקון זה נועד להבטיח אחידות עם נוסח התיקון המוצע לסעיף 170 לחוק בנוסחו בסעיף 54 להצעת חוק זו, ולמנוע שימוש במונחים מבלבלים;

מוצע לתקן את ההגדרה "רישיון אחסנה" כך שתפנה לסעיף "150(1)" במקום "150(א)(1)". מדובר בתיקון טעות סופר;

לבסוף, מוצע להוסיף לחוק כמה הגדרות הנוגעות לשינוי מבנה במשרד הבריאות, והקמת מערך – רגולציה משקית – מזון ותמרוקים. המערך הוקם כדי לאגד תחת מסגרת ארגונית אחת את כלל פעילות האסדרה והאכיפה בתחום המזון והתמרוקים. בהתאם, מוצע להגדיר הן את המערך והן את בעלי התפקידים השונים המוסמכים בסמכויות שונות לפי חוק זה בהתאם למבנה הארגוני החדש – מנהל האכיפה ומנהל שירות המזון; כמו כן מוצע להתאים את הגדרת "מנהל היחידה הווטרנרית" כך שתתייחס למערך מזון ותמרוקים במקום ל"שירות המזון", וכן להתאים את הגדרת "שירות המזון" כך שתתייחס ל"מערך" במקום ל"משרד".

סעיף 2 מוצע להחליף את המונח "מנהל שירות המזון" במונח "מנהל המערך" בכל מקום בחוק, למעט בסעיפים מסוימים המפורטים בסעיף זה. תיקון זה נועד להתאים את החוק למבנה הארגוני החדש במשרד הבריאות, לאחר הקמת מערך – רגולציה משקית – מזון ותמרוקים.

כפי שפורט בחלק הכללי, המערך הוקם כיחידה מקצועית ייעודית המרכזת את סמכויות האסדרה

(1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

“(א) הוראות האיחוד האירופי המנויות בתוספת השנייה א’, ובכלל זה עדכונים להוראות כאמור שנקבעו בהודעות עדכון, יחולו בישראל על מזון, ועל עניינים שבסמכות השר לפי חוק זה, בהחלטות, בתנאים, בשינויים או בהרחבות אם נקבעו לגביהן בטורים א’ עד ג’ באותה תוספת (בחוק זה – ההוראות המאומצות); בסעיף זה – “הודעת עדכון” – כהגדרתה בסעיף 3א3(א);

“הרחבה” – כהגדרתה בסעיף 4א3(א);

(2) בסעיף קטן (1א) –

## ד ב ר י ה ס ב ר

יוקנה לציבור ולגורמים המקצועיים זמן נוסף להגיב ולהתארגן.

סעיף קטן (א) שבסעיף 3א לחוק קובע כיום את העיקרון הבסיסי של החלת הוראות האיחוד האירופי בישראל. לפי הנוסח הקיים, הוראות האיחוד האירופי המנויות בתוספת השנייה א’ יחולו בישראל על מזון ועל עניינים שבסמכות השר, בכפוף להחלטות, תנאים, שינויים או הרחבות הקבועים בתוספת. הסעיף גם מתייחס לעדכונים של הוראות אלה שנקבעו בצווים או בהודעות לפי הליכים שונים, ובסופו קובע את ההגדרה לכל אלה כ”הוראות מאומצות”. מוצע לחדד את נוסח הסעיף כך שיהיה ברור כי ההגדרה “ההוראות המאומצות” כוללת הן את הוראות האיחוד האירופי המנויות בתוספת השנייה א’, והן את העדכונים להוראות כאמור כפי שהוחלו בישראל באמצעות הודעות העדכון של מנהל המערך או השר.

המונחים “הודעת עדכון” ו”הרחבה” שבשימוש הסעיף מוגדרים בהמשך בסעיפים 3א3(א) ו-3א4(א) לחוק כנוסחם בסעיף 3 להצעת חוק זו, בהתאמה.

וזה נוסחו של סעיף קטן (א) שמוצע להחליפו:

“הוראות האיחוד האירופי המנויות בתוספת השנייה א’, יחולו בישראל על מזון, ועל עניינים שבסמכות השר לפי חוק זה, בהחלטות, בתנאים, בשינויים או בהרחבות הקבועים לגביהן בטורים א’ עד ג’ באותה תוספת ובכפוף להוראות סעיף זה, וכן בעדכונים להוראות כאמור שנקבעו בצו לפי סעיפים קטנים (ד) (1) או (7) או שנקבעו בהודעה או בצו לפי סעיף קטן (ד) (1) (בחוק זה – ההוראות המאומצות).”

סעיף קטן (1א) שבסעיף 3א לחוק עוסק בחריגים להוראות המאומצות – כלומר במקרים שבהם הוראות מסוימות לא יחולו בישראל למרות היותן חלק מהוראות האיחוד האירופי. הסעיף מזהה שני סוגי חריגים עיקריים: האחד, בפסקה (1) העוסקת במקרים שבהם הוראה מאומצת מכילה “התייחסות או הפניה להוראת האיחוד האירופי שאינה הוראה מאומצת”. זהו מצב שבו הוראה שאומצה בישראל מפנה להוראה אחרת של האיחוד האירופי שלא אומצה. הסעיף קובע שהתייחסות או הפניות כאלה לא יחולו בישראל, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת. התיקון המוצע לפסקה (1) מבהיר את הנוסח ומדייק כי מדובר

ברמה הכוללת, תוך שמירה על מומחיות מקצועית ברמה הפרטנית ומתן סמכויות מסוימות לבעלי תפקידים שהוגדרו בסעיף 2 לחוק כנוסחו המוצע בסעיף 1 להצעת חוק זו.

**סעיף 3** סעיף 3א לחוק מסדיר את החלת הוראות האיחוד האירופי על מזון בישראל. הניסיון שנצבר ביישום הוראות הסעיף חידד את הצורך בהבהרת הוראותיו בכמה היבטים ובשיפור יעילות ההסדרים שנקבעו בו.

התיקון המוצע מביא הן לשינוי במנגנון החלת הוראות האיחוד האירופי בתחום המזון בישראל והן לשינוי מבנה הסעיפים הקבועים את המנגנון. המטרה העיקרית היא ייעול התהליכים הקיימים, הגברת השקיפות ופישוט הביורוקרטיה תוך שמירה על בהירות ואחידות החקיקה.

אחד השינויים המרכזיים נוגע לתהליכי אימוץ לדין הישראלי של שינויים שחלו בהוראות האיחוד האירופי. במצב הקיים כיום, השר נדרש לאשר כל שינוי באמצעות צו, ואילו כאשר מדובר בעדכונים בנספח בלבד – הסמכות נתונה גם בידי מנהל שירות המזון באופן זמני, לפרק זמן של שישה חודשים מיום כניסת השינוי בהוראת האיחוד האירופי לתוקף, בדרך של פרסום הודעת עדכון, ובידי מנהל המשרד לתקופה נוספת של 60 ימים מתום ששת החודשים כאמור. מוצע להסמיך את מנהל המערך לפרסם הודעת עדכון בדבר החלת השינוי בישראל (בין בנספח בלבד ובין שאינו בנספח בלבד) בתוך 12 חודשים מיום כניסתו לתוקף של השינוי באיחוד האירופי, ובלבד שאם אין מדובר בעדכון בנספח בלבד – הודעת מנהל המערך כאמור תיקבע באישור השר. ואולם, אם לא פרסם מנהל המערך הודעת עדכון בתוך 12 חודשים מיום כניסת השינוי לתוקף באיחוד האירופי – יפרסמה השר, בהודעה (ולא בצו). שינוי זה צפוי לזרז משמעותית את תהליכי אימוץ השינויים החלים מומן לזמן בהוראות האיחוד האירופי לתוך הדין הישראלי, ולהפחית עיכובים בירוקרטיים, וכן להביא לאחידות באופן פרסום העדכונים ברשומות, באמצעות הודעות העדכון (ולא צווים).

נוסף על כך, מוצע להאריך ל-28 ימים (במקום 14 כקבוע כיום) את התקופה שבה מתפרסמת לציבור הודעה בדבר השינוי שחל בהוראת האיחוד האירופי ובדבר הדרכים להעברת התייחסות לגבי החלתו בישראל. בכך

## (א) במקום פסקה (1) יבוא:

"(1) הוראת איחוד אירופי שאינה מנויה בתוספת השנייה א', ואשר הוראה מאומצת כוללת התייחסות או הפניה אליה";

(ב) בפסקה (2), במקום "חובתן" יבוא "חובתם" ובמקום "ביניהן" יבוא "ביניהם";

(3) בסעיף קטן (2א), במקום "שבסמכות השר לפי חוק זה, יחולו" יבוא "שבסמכות השר או מנהל המערך לפי חוק זה" ואחרי "בתוספת השנייה א'" יבוא "יחולו";

(4) בסעיף קטן (4א), במקום הסיפה החל במילים "לעניין זה, "הרחבה" יבוא "לעניין זה, "הרחבה" – כהגדרתה בסעיף 4א3(א);

## ד ב ר י ה ס ב ר

• מנגנון עדכון ההוראות המאומצות בעקבות שינויים בדיון האירופי (סעיפים קטנים (ג) עד (ד1));

• מנגנון אי-החלת השינויים בדיון האירופי (סעיף קטן (ה));

• מנגנון שינוי התוספת השנייה א': הוספת הוראות מאומצות או קביעת החרגות, תנאים, שינויים והרחבות בהוראות המאומצות (סעיף קטן (ו));

• דרישת אישור ועדת הבריאות של הכנסת (סעיף קטן (ז));

• הסדרת הרחבה של ההוראות המאומצות (סעיף קטן (ז1));

• החלת ההוראות הנוגעות לגורם רעיל או מזיק במזון גולמי מן החי ובפירות טריים או ירקות טריים (סעיפים קטנים (ח) ו-(ט)).

וזה נוסחם של סעיפים קטנים (ג) עד (ט) שמוצע לבטלם:

"(ג) תוקנו ההוראות האיחוד האירופי (בסעיף זה – השינוי), יפרסם מנהל שירות המזון באתר האינטרנט – הודעה על השינוי ואת הדרך להגשת הערות לגבי החלטת בישראל, לרבות המועד להגשת הערות אלה שיהיה 14 ימים ממועד פרסום ההודעה; ההודעה תכלול הפניה לנוסח השינוי בשפה האנגלית ולגבי שינוי שאינו בנספח (Annex) – גם את עיקריו; מנהל שירות המזון ימסור ליועץ המשפטי לממשלה העתק מההודעה, אלא אם כן מדובר בהחלת שינוי בנספח (Annex) להוראות המאומצות בלבד, כאמור בסעיף קטן (ד1) (בסעיף זה – שינוי בנספח).

(ד) (1) חלק המועד לקבלת הערות הציבור לפי סעיף קטן (ג), יקבע השר צו בדבר החלת השינוי בישראל (בסעיף זה – העדכון) בציון המועד לכניסת העדכון לתוקף; תרגום מהימין ומקצועי לעברית של נוסח השינוי יפורסם באתר האינטרנט לא יאוחר ממועד פרסום הצו;

(2) מועד הכניסה לתוקף של העדכון יהיה במועד כניסתו לתוקף של השינוי, אך לא לפני יום פרסום הצו ברשומות, או במועד מאוחר יותר שקבע השר בצו כאמור, לגבי השינוי או חלק ממנו, לשם הקלה עם העוסקים במזון או לשם היערכות מעבדה בישראל, ובלבד שמועד

בהפניה להוראה שאינה מנויה בתוספת (ולכן אינה מאומצת), אך הוראה מאומצת מתייחסת אליה.

וזה נוסחה של פסקה (1) שמוצע להחליפה:

"(1) התייחסות או הפניה להוראת האיחוד האירופי שאינה הוראה מאומצת, המופיעה בהוראה המנויה בתוספת השנייה א'."

החריג השני קבוע בפסקה (2) ונוגע להוראת האיחוד האירופי "שעניינה הטלת חובה על מוסדות האיחוד האירופי". אלו הוראות המתייחסות לחובות פנימיות של האיחוד האירופי, למשל חובות דיווח בין מדינות חברות או חובות של הנציבות האירופית. התיקון המוצע לפסקה האמורה הוא תיקון לשוני.

סעיף קטן (2א) קובע כי במקרים שבהם ההוראת האיחוד האירופי אינן חלות, יחולו "הוראות חקיקת המזון המקומית". הסעיף מתייחס לשני מצבים עיקריים: התייחסות או הפניות שלא נקבע לגביהן שהן חלות (כמתואר בסעיף קטן (1א1)), ועניינים שהוחרגו מההוראות האיחוד האירופי בטור א' של התוספת השנייה א'. הסעיף הקיים כיום מתייחס רק לעניינים "שבסמכות השר לפי חוק זה", מה שיוצר אי-בהירות לגבי עניינים שבסמכות גורמים אחרים, למשל מנהל המערך. מוצע להרחיב את ההתייחסות ולכלול גם עניינים "שבסמכות השר או מנהל המערך לפי חוק זה". הרחבה זו משקפת את המציאות המינהלית שבה חלק מהסמכויות בתחום המזון ניתנות למנהל המערך.

בסעיף קטן (4א) מוצע להחליף את הסיפה המגדירה "הרחבה" בהפניה לסעיף 4א3(א) בנוסחו המוצע בסעיף 4 להצעת חוק זו, המגדיר מונח זה.

וזה נוסחה של ההגדרה שמוצע להחליפה:

"לעניין זה, "הרחבה" – החלה על חומרים, מוצרי מזון או תהליכים נוספים של הוראות האיחוד האירופי וכן קביעת תנאים והוראות נוספים לגבי חומרים, מוצרי מזון ותהליכים שלגביהם חלות הוראות האיחוד האירופי."

נוסף על כך, מוצע לבטל את סעיפים קטנים (ג) עד (ט), ולהחליפם בסעיפים 1א עד 5א3 בנוסחם בסעיף 4 להצעת החוק.

סעיפים קטנים (ג) עד (ט) שמוצע לבטלם, מסדירים את העניינים האלה:

## דבריו הסבר

לעניין אי-החלת השינוי או החלתו בהחלטות  
או בהגבלות שלא יאפשרו את הפעולה.

(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ד), החליט השר שלא  
להחיל את השינוי, כולו או חלקו, או להחילו בתנאים,  
יפנה לקבלת המלצת ועדת החריגים לפי סעיף 313, ואם  
המליצה ועדת החריגים לתמוך בהחלטת השר יקבע השר  
בצו את החלטת השינוי, כולו או חלקו, או את התנאים  
שבהם יחול השינוי, לפי העניין.

(ו) השר רשאי, בצו –

(1) לשנות את התוספת השנייה א', ובכלל זה  
להוסיף להוראות המאומצות הוראה מחייבת  
החלה באיחוד האירופי, ובלבד שאין בשינוי  
כאמור כדי לגרוע הוראה מחייבת כאמור  
מההוראות המאומצות; על צו לפי פסקה זו  
יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות סעיפים  
קטנים (ב) עד (ה);

(2) לקבוע החלטות, תנאים, שינויים והרחבות  
להוראות המאומצות, בתוספת השנייה א', לאחר  
קבלת המלצת ועדת החריגים לפי סעיף 313.

(ז) צו לפי סעיפים קטנים (ה), (ו), (ח) או (ט) או (2),  
המחיל בישראל הוראה מחייבת החלה באיחוד האירופי  
או מחיל אותה בתנאים או בהחלטות או המשנה הוראה  
מההוראות המאומצות או הקובע או משנה תנאי, הרחבה  
או חריגה, והכול באופן המשנה את התוספת השנייה  
א', טעון גם אישור הוועדה, ובצו כאמור תתוקן בהתאם  
התוספת השנייה א' כאמור בהוראות סעיף 313.

(ז) על אף האמור בסעיפים קטנים (ה) ו-(ו),  
הרחבה המתירה או המאפשרת שימוש בתהליך, במזון,  
בחומו או בכמויות מעבר למה שמותר לפי נספח  
להוראה מאומצת, טעונה התייעצות של השר עם הוועדה  
המקצועית המייעצת לפי סעיף 33, במקום המלצת ועדת  
החריגים לפי סעיף 313.

(ח) (1) צו לתיקון התוספת השנייה א' הנוגע  
לפרטים 1 עד 4 באותה תוספת, לגבי מוזהר שהוא  
בשר גולמי, חלב גולמי, דבש או ביצים טריות  
בקליפתן, או הנוגע לפרט 4 לגבי פירות טריים  
או ירקות טריים וצו המחיל בישראל הוראה  
מחייבת החלה באיחוד האירופי בעניין שאריות  
תכשירים כימיים לשימוש על בעלי חיים  
ובמיתקנים לבעלי חיים או שאריות תרופות  
וטרניריות, כך שתחול על בשר גולמי, חלב  
גולמי, דבש או ביצים טריות בקליפתן, טעונים  
גם הסכמת שר החקלאות ופיתוח הכפר; ראש  
הממשלה רשאי, לבקשת השר או שר החקלאות  
ופיתוח הכפר, לקבוע, בצו, תיקון כאמור ויחולו  
על צו זה הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ז),  
בשינויים המחויבים;

מאוחר כאמור ייקבע לא יאוחר משנה ממועד  
כניסתו לתוקף של השינוי או ממועד פרסום הצו  
ברשומות, לפי המאוחר, ולעניין הוראות בדבר  
סימון מזון – לא יאוחר משנתיים מאותו מועד;

(3) בצו כאמור בפסקה (1) רשאי השר –

(א) לקבוע מועדים שונים לעניין כניסה  
לתוקף של העדכון לגבי ייצור, יבוא או  
מכירה של מזון;

(ב) (נמחקה);

(4) בלי לגרוע מהוראות פרק ז', ניתן צו לפי  
סעיף קטן זה, יהיה אפשר להמשיך לשווק מזון  
שיובא לישראל או יוצר בישראל לפני כניסת  
העדכון לתוקף לפי ההוראות המאומצות כנוסחן  
לפני העדכון, עד תום חיי המדף של המזון, אלא  
אם כן נקבע בצו כאמור אחרת, ולעניין זה יראו  
את יום הגשת הבקשה למתן תעודת השחרור  
מתחנת ההסגר כמועד ייבוא המזון.

(ד) לעניין שינוי בנספח, יחולו הוראות סעיף קטן (ד)  
בשינויים אלה:

(1) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ה), החלת  
שינוי בנספח תיקבע בידי מנהל שירות המזון,  
בהודעה שתפורסם ברשומות בתוך שישה חודשים  
לכל המאוחר מיום כניסת השינוי בהוראת האיחוד  
האירופי לתוקף, ובה יציין מועד כניסתה לתוקף;  
לא ניתנה הודעה עד המועד כאמור, רשאי המנהל  
הכללי של המשרד לפרסם הודעה כאמור בתוך  
60 ימים מתום ששת החודשים כאמור, אולם אין  
בכך כדי לגרוע מסמכות השר לתת צו בעניין זה  
גם לאחר תום התקופה האמורה;

(2) (נמחקה);

(3) לא יראו עוסק במזון כמי שהפר את  
ההוראות המאומצות רק משום שפעל לפי שינוי  
בנספח, לפני תחילתם של צו או של הודעה  
לפי סעיף קטן זה להחלת העדכון לשינוי כאמור,  
ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(א) פעולתו נעשתה לאחר הכניסה לתוקף  
של השינוי בדין האירופי;

(ב) מנהל שירות המזון טרם פרסם הודעה  
לציבור כאמור בסעיף קטן (ג) על השינוי,  
ואם פרסם הודעה כאמור, היא אינה כוללת  
כוונה שלא להחיל את השינוי או להחריגו  
בהחלטות או בהגבלות;

(ג) שר הבריאות טרם פרסם באתר  
האינטרנט של המשרד הודעה לפי סעיף  
313(ה) סיפה, על פנייה לוועדת חריגים

- 1א3. (א) תוקנו הוראות האיחוד האירופי (בסעיף זה – השינוי), יפרסם מנהל המערך באתר האינטרנט הודעה לציבור על השינוי ואת הדרך להגשת הערות לגבי החלתו בישראל, לרבות המועד להגשת הערות אלה שיהיה 28 ימים ממועד פרסום ההודעה (בסעיף זה – הודעה לציבור).
- (ב) ההודעה לציבור תכלול הפניה לנוסח השינוי בשפה האנגלית, ולגבי שינוי שאינו בנספח בלבד – גם את עיקריו.
- (ג) מנהל המערך ימסור ליועץ המשפטי לממשלה העתק מההודעה לציבור, למעט אם מדובר בהחלת שינוי בנספח בלבד.
- (ד) לעניין סעיף זה, "נספח" – נספח הכלול בהוראות האיחוד האירופי (Annex).
- 2א3. (א) חלף המועד לקבלת הערות הציבור לפי סעיף 1א3(א), יקבע מנהל המערך בהודעה שתפורסם ברשומות, את החלת השינוי בישראל (להלן – הודעת עדכון), ובלבד שלגבי שינוי שאינו בנספח בלבד – הודעה כאמור תיקבע באישור השר.

## ד ב ר י ה ס ב ר

האיחוד האירופי (ובכלל זה בנספח שלה). בדומה לנוסח הקיים בסעיף 3א(ג) לחוק שמוצע לבטלו בסעיף 5(3) להצעת חוק זו, מוצע לחייב פרסום הודעה לציבור על כל שינוי בהוראות האיחוד האירופי, הכוללת הפניה לנוסח השינוי באנגלית, ולגבי שינוי שאינו בנספח בלבד – גם את עיקריו. שני שינויים מוצעים ביחס לנוסח הקיים כאמור: ראשית, מוצע כי הגורם המפרסם את ההודעה לציבור יהיה מנהל המערך, במקום מנהל שירות המזון, בהתאם לסמכויות הרגולטוריות החדשות המוקנות למנהל המערך במסגרת הצעת חוק זו; שנית, מוצע להאריך את תקופת הגשת הערות הציבור מ־14 ימים ל־28 ימים, וזאת כדי לאפשר לציבור ולעוסקים במזון הזדמנות הולמת יותר להגיב על שינויים מהותיים בהוראות המאומצות.

בדומה לנוסח הקיים כאמור, מוצע לחייב את מנהל המערך למסור ליועץ המשפטי לממשלה עותק מההודעה לציבור, למעט כאשר מדובר בהחלת שינוי בנספח בלבד, זאת כדי לאפשר לו לבחון אם השינוי עשוי לחייב גם התאמות בנוסח ההפרות המנויות בתוספת השנייה ב'.

### לסעיף 2א3 המוצע

בדומה לנוסח הקיים כיום בסעיפים קטנים (ד) ו־1(ד) של סעיף 3א לחוק שמוצע לבטל בסעיף 5(3) להצעת חוק זו, מוצע לקבוע כי עם חלוף מועד הגשת הערות הציבור לפי סעיף 1א3 המוצע, החלת השינוי בישראל תיעשה בדרך של פרסום הודעת עדכון ברשומות (להלן – הודעת העדכון). יובהר כי הסדר זה מתייחס להחלת השינוי בכתבו (AS IS), בלא התאמות, החרגות או שינויים אחרים.

בעניין זה מוצע שינוי באופן מתן הודעת העדכון: מנהל המערך יהיה מוסמך לקבוע את העדכון בעצמו, ולעניין שינויים שאינם בנספח בלבד – יידרש לכך אישור השר, וזאת להבדיל מהנוסח הנוכחי של החוק הקובע

(2) צו המחיל בישראל הוראה מחייבת החלה באיחוד האירופי בעניין סימון מזון, כך שתחול על בשר גולמי וביצים טריות בקליפתן, טעון גם התייעצות עם שר החקלאות ופיתוח הכפר.

(ט) ראש הממשלה רשאי לתת צו כמפורט בפסקאות (1) עד (3) להלן לגבי שינוי בהוראות המאומצות בנושא כאמור בסעיף קטן (ח)1, ובלבד ששר החקלאות ופיתוח הכפר ביקש זאת בתוך שלושה חודשים ממועד מתן הצו או ההודעה כאמור בפסקה (1) או (2), או בתוך שישה חודשים ממועד פרסום השינוי כאמור בפסקה (3) להערת הציבור, לפי העניין;

(1) לבטל צו או הודעה שניתנו לפי סעיף קטן (ד) או (ד1), לפי העניין;

(2) לקבוע החרגות, תנאים, שינויים או הרחבות לגבי צו או הודעה שניתנו לפי סעיף קטן (ד) או (ד1), לפי העניין;

(3) אם השר החליט על אי־החלת שינוי לפי הוראות סעיף קטן (ה) – לתת צו לעדכון לגבי השינוי האמור;

על צו של ראש הממשלה לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ז), בשינויים המחויבים, לפי העניין.

סעיף 4 מוצע להוסיף לחוק את סעיפים 1א3 עד 5א3, וזאת במקום סעיפים 3א(ג) עד (ט) שמוצע למחוק אותם בסעיף 5(3) להצעת החוק.

### לסעיף 3א1 המוצע

סעיף 3א1 המוצע מסדיר את מנגנון פרסום ההודעה לציבור בטרם החלה בישראל של שינוי שחל בהוראות



(ב) לא פרסם מנהל המערך הודעת עדכון בדבר החלת השינוי בישראל בתוך שנים עשר חודשים מיום כניסתו לתוקף של השינוי באיחוד האירופי – יפרסמה הש.

(ג) בהודעת העדכון יצינו מועד כניסת השינוי לתוקף באיחוד האירופי ומועד תחילת העדכון המחיל אותו בישראל, בהתאם לאמור בסעיף 3א3(א).

(ד) תרגום מהימין ומקצועי לעברית של נוסח השינוי יפורסם באתר האינטרנט לא יאוחר ממועד פרסום ההודעה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב).

3א3. (א) מועד תחילתו של עדכון המחיל בישראל שינוי שחל בהוראת האיחוד האירופי כאמור בסעיף 2א3 (להלן – העדכון) יהיה במועד כניסתו לתוקף של השינוי באיחוד האירופי, או ביום פרסום הודעת העדכון ברשומות, לפי המאוחר.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי הגורם אשר קבע את הודעת העדכון לקבוע בה מועדי תחילה שונים, כמפורט להלן, ובלבד שייקבעו לא יאוחר משנה מהמועד האמור בסעיף קטן (א), ולענין הוראות בדבר סימון מזון – לא יאוחר משנתיים מאותו מועד:

תחילת עדכון המחיל שינוי שחל בהוראת האיחוד האירופי

## ד ב ר י ה ס ב ר

השנייה א' ומשום כך יכול שתיעשה בצו של השר בלבד, כמוצע בסעיף 4א3 לחוק בנוסחו בסעיף זה.

### לסעיף 3א3 המוצע

מוצע לקבוע את ההוראות לענין מועד התחילה של עדכון המחיל בישראל שינוי שחל בהוראת האיחוד האירופי (להלן – עדכון) ואת הסדרי המעבר הנלווים לו. סעיף מוצע זה מקביל בעיקרו לנוסח הקיים של סעיפים קטנים (ד) עד (4) ו־3(3) שבסעיף 3א לחוק, שמוצע לבטלם כאמור בסעיף 3(5) להצעת חוק זו, תוך הכנסת כמה התאמות כמפורט להלן.

### לסעיף קטן (א) המוצע

מוצע לקבוע את העיקרון הבסיסי לקביעת מועד תחילת העדכון, בדומה לקבוע כיום בסעיף 3א(ד) (רישה לחוק. המועד ייקבע לפי המאוחר מבין שתי אפשרויות: מועד כניסת השינוי לתוקף באיחוד האירופי או יום פרסום הודעת העדכון ברשומות.

### לסעיף קטן (ב) המוצע

בדומה לנוסח הקיים בסעיף 3א(ד) (2) לחוק, מוצע לקבוע כי הגורם הקובע את הודעת העדכון רשאי לקבוע מועדי תחילה שונים. הסעיף מאפשר קביעת מועד תחילה מאוחר יותר עד שנה (ושנתיים לענין סימון מזון) כדי להקל על העוסקים במזון או לאפשר היערכות מעבדות בישראל. נוסף על כך, הסעיף מאפשר קביעת מועדים שונים לפעילויות שונות – ייצור, ייבוא או מכירה, מה שמתאים למציאות העסקית שבה ישנה היתכנות לכך כי שלבי השרשרת השונים ידרשו זמני היערכות שונים.

כי עדכונים אלה יהיו בצו של השר. שינוי זה מבטא את ההסמכה הקיימת כבר היום בחוק של מנהל המערך לפעול באופן עצמאי בעניינים טכניים ושגרתיים (שינוי) בנספח בלבד, תוך שמירת מעורבות השר בעניינים בעלי משמעות רגולטורית מהותית (שינוי שאינו בנספח בלבד).

בין שמדובר בשינוי בנספח בלבד ובין שלא, אם מנהל המערך לא פרסם הודעת עדכון ברשומות בתוך שנים עשר חודשים מיום כניסת השינוי לתוקף באיחוד האירופי, יהיה השר מוסמך לקבוע את העדכון בעצמו בהודעה שתפורסם ברשומות, ולא בצו כפי שנדרש לפרסם כיום. תקופה זו של שנים עשר החודשים ארוכה מהתקופה הקבועה כיום לענין שינויים בנספח בלבד (שישה חודשים), וזאת כדי לאפשר למנהל המערך מרחב פעולה מספק לניהול הליך קבלת ההערות ולגיבוש העדכון. נוסף על כך, החלת העדכונים בדרך של הודעות המתפרסמות ברשומות, על ידי השר, מנהל המערך באישור השר או מנהל המערך באופן עצמאי (לגבי החלת שינוי בנספח בלבד), במקום הדרישה לצו של השר, יש בה כדי לייצר עקביות ואחידות בקובץ התקנות המתפרסם ברשומות כך שהוא ישקף את כלל הודעות העדכון תוך שמירה על רצף העדכונים.

מוצע לקבוע כי הודעת העדכון תכלול את מועד כניסת השינוי לתוקף באיחוד האירופי ואת מועד תחילת העדכון בישראל. כמו כן מוצע לחייב פרסום של תרגום מהימין ומקצועי לעברית של נוסח השינוי, לא יאוחר ממועד פרסום הודעת העדכון, כפי שקיים כבר כיום בחוק.

יש לציין כי בכל הנוגע להחלה בישראל של שינוי שחל בהוראת האיחוד האירופי באופן שונה, למשל תוך קביעת תנאים או אחידות מסוימות, נדרש תיקון התוספת



(1) מועד תחילה מאוחר יותר, לגבי השינוי או חלק ממנו, לשם הקלה עם העוסקים במזון או לשם היערכות מעבדה בישראל;

(2) מועדי תחילה שונים לעניין ייצור, ייבוא או מכירה של מזון.

(ג) בלי לגרוע מהוראות סימן ג' לפרק ז', נקבעה הודעת עדכון, יהיה אפשר להמשיך לשווק מזון שיובא לישראל או יוצר בישראל לפני מועד תחילת העדכון, לפי ההוראות המאומצות כנוסחן לפני העדכון, עד תום חיי המדף של המזון, אלא אם כן נקבע אחרת בהודעה כאמור, ולעניין זה יראו את יום הגשת הבקשה למתן תעודת השחרור מתחנת ההסגר כמועד ייבוא המזון.

(ד) לא יראו עוסק במזון כמי שהפר את ההוראות המאומצות רק משום שפעל לפי שינוי בנספח בלבד לפני תחילתו של העדכון, ובלבד שפעולתו נעשתה לאחר כניסת השינוי לתוקף באיחוד האירופי, ושהתקיימו כל אלה:

(1) מנהל המערך טרם פרסם באתר האינטרנט הודעה לציבור בדבר החלת השינוי בישראל כאמור בסעיף 4א3(א), ואם פרסם הודעה כאמור, היא אינה כוללת תנאים שלא יאפשרו את הפעולה;

(2) השר טרם פרסם באתר האינטרנט הודעה לפי סעיף 4א3(ה) סיפה, על פנייה לוועדת חריגים לעניין החלת השינוי בתנאים שלא יאפשרו את הפעולה.

4א3. (א) בסעיף זה, "הרחבה" – שינוי שעניינו החלת הוראות האיחוד האירופי על חומרים, מוצרי מזון או תהליכים נוספים מעבר לאלה שההוראות האמורות חלות לגביהם, לרבות החלתן בהחרגות, בתנאים או בשינויים.

שינוי התוספת  
השנייה א'

## ד ב ר י ה ס ב ר

### לסעיף 4א3 המוצע

סעיף 4א3 המוצע מסדיר את סמכות השר לשנות את התוספת השנייה א' לחוק, המרכזת את ההוראות המאומצות מן הדין האירופי. הסעיף מקביל בחלקו לנוסח הקיים כיום בסעיפים קטנים (ו) ו-(ז) של סעיף 3א לחוק שמוצע לבטלם בסעיף 5(5) להצעת חוק זו, תוך כמה התאמות נוסח והוספת סעיף קטן (ג) לעניין סמכות השר לבצע תיקונים טכניים בלבד.

סעיף זה מבטא את העיקרון המנחה לגבי סטייה מההוראות האיחוד האירופי שאומצו בתוספת השנייה א'. ככלל, כל אימת שכל שינוי בהוראות ובנספחים מוחל בדיון הישראלי ומאומץ אליו כלשונו, לא נדרש תיקון של התוספת האמורה וההחלה נעשית באמצעות הודעת העדכון המתפרסמת על ידי מנהל המערך או השר לעומת זאת, סטייה מהחלה מדויקת של שינוי, מחייבת את תיקון התוספת השנייה א' באופן המשקף את הסטייה המבוקשת.

### לסעיף קטן (ג) המוצע

בדומה לנוסח הקיים בסעיף 4א3(ד)(4) לחוק, מוצע לאפשר המשך שיווק של מזון שיובא או יוצר לפני מועד תחילת העדכון, לפי ההוראות המאומצות כנוסחן לפני העדכון, אלא אם כן נקבע אחרת בהודעת העדכון. הסעיף מבהיר כי לעניין ייבוא, מועד הייבוא הקובע הוא יום הגשת הבקשה למתן תעודת השחרור מתחנת ההסגר, וזאת כדי ליצור נקודת ייחוס אחידה וברורה למניין המועדים.

### לסעיף קטן (ד) המוצע

בדומה לנוסח הקיים בסעיף 4א3(ד)(3) לחוק, מוצע לקבוע כי עוסק במזון שפעל לפי שינוי בנספח בלבד לפני פרסום הודעת העדכון לא ייחשב כמפר את ההוראות המאומצות, אם פעולתו נעשתה לאחר כניסת השינוי לתוקף באיחוד האירופי, ובלבד שמנהל המערך לא פרסם הודעה לציבור הכוללת תנאים שלא יאפשרו את הפעולה, והשר לא פרסם באתר האינטרנט כי פנה לוועדת החריגים בעניין זה.

(ב) השר רשאי, בצו, באישור הוועדה –

(1) להוסיף לתוספת השנייה א' הוראה מחייבת החלה באיחוד האירופי;

(2) לקבוע חחרגות, תנאים, שינויים והרחבות (בפסקה זו – תנאים) להוראות המאומצות, בתוספת השנייה א', לאחר שפנה לקבלת המלצת ועדת החריגים לפי סעיף 3א13, ובלבד שצו כאמור המבקש שלא להחיל או להחיל בתנאים שינוי שחל בהוראת איחוד אירופי לא יינתן אלא לאחר שפורסמה הודעה לציבור לפי סעיף 3א1(א), וחלף המועד לקבלת הערות הציבור לפי אותו סעיף;

(3) על אף האמור בפסקה (2) לעניין חובת השר לפנות לקבלת המלצת ועדת החריגים, צו שעניינו הרחבה המתירה או המאפשרת את השימוש בתהליך, במוצר מוזן, בחומר או בכמויות מעבר למה שמותר לפי נספח, טעון התייעצות עם הוועדה המקצועית המייעצת לפי סעיף 3ב במקום קבלת המלצת ועדת החריגים.

(ג) השר רשאי, בצו, לשנות את התוספת השנייה א' לשם התאמת נוסחה עקב שינוי באחד מאלה, ובלבד שאין בהתאמת הנוסח כאמור כדי לשנות את תוכן ההוראה המאומצת, את היקף תחולתה או את הזכויות והחובות הקבועות בה;

(1) שינוי או החלפה של שם הוראת האיחוד האירופי;

## ד ב ר י ה ס ב ר

מלא. פסקה (3) המוצעת יוצרת חריג מהותי להליך הקבוע בפסקה (2). כאשר מדובר בהרחבה המתירה או המאפשרת שימוש בתהליכים, מוצרי מוזן, חומרים או כמויות מעבר למותר בנספח, השר יכול להסתפק בהתייעצות עם הוועדה המקצועית המייעצת שמונתה לפי סעיף 3ב לחוק, במקום לדרוש המלצה מוועדת החריגים, וזאת כפי שקיים היום בסעיף 3א1(1) לחוק שמוצע לבטלו בסעיף 3(5) להצעת חוק זו. ואולם יודגש, כי אם ההרחבה היא בעקבות שינוי בהוראות האיחוד האירופי, יש חובה לקיים את הליך פרסום ההודעה לציבור ורק בחלוף המועד לקבלת הערות הציבור לפי סעיף 3א1 המוצע יהיה ניתן לפרסם את הצו הקובע את ההרחבה.

### לסעיף קטן (ג) המוצע

מוצעת סמכות חדשה שלא הייתה קבועה בנוסח הקיים של החוק: הסמכת השר לשנות את התוספת השנייה א' לחוק בצו, לשם התאמת נוסחה בעקבות שינויים טכניים פורמליים בדין האירופי, למשל שינוי שם הוראה, שינוי שם מונח או שינוי במספור הסעיפים, וזאת בלי שהדבר ייחשב שינוי מהותי הטעון הליך מלא של קבלת המלצות ואישורים. הסמכה זו נועדה לאפשר ערכון שוטף ויעיל של התוספת עקב שינויים פורמליים בדין האירופי, תוך הבהרה כי במסגרת זו אין השר רשאי לשנות את תוכן ההוראה המאומצת, את היקף תחולתה או את הזכויות והחובות הקבועות בה.

בשל כך מוצע לרכז בסעיף 4א3 המוצע את ההליך הנדרש לתיקון התוספת בהקשרים שבהם נדרש תיקון כאמור.

### לסעיף קטן (א) המוצע

מוצע להגדיר את המושג "הרחבה" כשינוי שעניינו החלת הוראות האיחוד האירופי על חומרים, מוצרי מוזן או תהליכים נוספים מעבר לאלה שההוראות האמורות חלות לגביהם, לרבות החלתן בהחרגות, בתנאים או בשינויים.

### לסעיף קטן (ב) המוצע

ברומה לנוסח הקיים כיום בסעיף 3א1(1) לחוק, מוצע להסמיך את השר לפעול בצו באישור הוועדה בשלושה עניינים. פסקה (1) המוצעת מסמיכה את השר, באישור הוועדה, להוסיף לתוספת השנייה א' הוראה מחייבת החלה באיחוד האירופי. פסקה (2) המוצעת מסמיכה את השר, באישור הוועדה, לקבוע חחרגות, תנאים, שינויים והרחבות להוראות המאומצות בתוספת, לאחר קבלת המלצת ועדת החריגים, ואם מדובר בשינוי בעקבות שינוי שחל באיחוד האירופי – לאחר פרסום הודעה לציבור וחלוף המועד לקבלת הערות הציבור לפי סעיף 3א1 המוצע. הדגשת הצורך בפרסום הודעה לציבור ובמתן זמן להערות לפני קבלת החלטה על אי-החלת שינוי או החלתו בתנאים, מבטיחה שהחלטות כאלה יתקבלו רק לאחר שיקול ציבורי

- (2) שינוי שם של מונח המוזכר בהוראת האיחוד האירופי;
- (3) שינוי במספור סעיפי הוראת האיחוד האירופי;
- (4) שינויים שעניינם עריכה לשונית בלבד.

החלת הוראות הנוגעות לגורם רעיל או מזיק במזון גולמי מן החי ובפירות טריים או ירקות טריים

5א3. (א) בלי לגרוע מהאמור בסעיף 4א3 –

(1) צו לשינוי התוספת השנייה א' בעניינים כמפורט להלן, טעון גם את הסכמת שר החקלאות וביטחון המזון;

(א) צו הנוגע לפרטים 1 עד 4 לתוספת השנייה א', לגבי מזון שהוא בשר גולמי, חלב גולמי, דבש או ביצים טריות בקליפתן;

(ב) צו הנוגע לפרט 4 לתוספת השנייה א', לגבי פירות טריים או ירקות טריים;

(ג) צו המחיל בישראל הוראה מחייבת החלה באיחוד האירופי בעניין שאריות תכשירים כימיים לשימוש על בעלי חיים ובמיתקנים לבעלי חיים או שאריות תרופות וטרינריות, כך שתחול על בשר גולמי, חלב גולמי, דבש או ביצים טריות בקליפתן;

(2) צו לשינוי התוספת השנייה א' המחיל בישראל הוראה מחייבת החלה באיחוד האירופי בעניין סימון מזון, כך שתחול על בשר גולמי וביצים טריות בקליפתן, טעון גם התייעצות עם שר החקלאות וביטחון המזון.

(ב) ראש הממשלה רשאי, לבקשת השר או שר החקלאות וביטחון המזון, לשנות, בצו, את התוספת השנייה א' בעניינים כאמור בסעיף קטן (א)(1), ויחולו על צו כאמור הוראות סעיפים 3א עד 4א3, בשינויים המחויבים.

(ג) פורסמו ברשומות הודעת עדכון או צו לתיקון התוספת השנייה א' בעקבות שינוי שחל בהוראת איחוד אירופי בנושאים המפורטים בסעיף קטן (א)(1), רשאי ראש הממשלה, לשנות, בצו, את התוספת השנייה א' ולקבוע בה החרגות, תנאים או שינויים באותם נושאים, ובלבד ששר החקלאות וביטחון המזון ביקש זאת בתוך שלושה חודשים ממועד פרסומם ברשומות.

## ד ב ר י ה ס ב ר

### לסעיף 5א3 המוצע

לנוסח הקיים בסעיפים קטנים (ח) ו-(ט) של סעיף 3א לחוק שמוצע לבטלם בסעיף 5(5) להצעת חוק זו, ואין בו כל שינוי במהות לעומתם. הסעיף קובע מנגנון של תיאום בין משרד הבריאות למשרד החקלאות בתחומים אלה, כאשר במידת הצורך ההכרעה בידי ראש הממשלה.

סעיף 5א3 המוצע עוסק בתחום של מזון גולמי מן החי ופירות וירקות טריים, שבו קיימת חפיפה בהיבטים מסוימים בין פעילות משרד הבריאות ומשרד החקלאות וביטחון המזון (להלן – משרד החקלאות). הסעיף מקביל

(ד) פרסם השר הודעה לציבור כאמור בסעיף 3א(א);  
 בעניינים כאמור בסעיף קטן (א)(1), שעניינה אי-החלת שינוי  
 שחל בהוראת איחוד אירופי, רשאי ראש הממשלה לקבוע  
 בהודעה שתפורסם ברשומות כי השינוי יחול, ואם נדרש  
 תיקון התוספת השנייה א' – רשאי הוא לשנות את התוספת  
 השנייה א', ובלבד ששר החקלאות וביטחון המזון ביקש זאת  
 בתוך שישה חודשים ממועד פרסום ההודעה לציבור.  
 (ה) על צו ראש הממשלה לפי סעיפים קטנים (ג) ו-(ד) יחולו  
 הוראות סעיפים 3א עד 4א3, בשינויים המחויבים, לפי העניין.

תיקון סעיף 3ב 5. בסעיף 3ב לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "בסעיף 3א(1)" יבוא "בסעיף 4א3(ב)(3)";

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) השר או מנהל המערך לפי העניין וכפי שימצאו לנכון, רשאים להיוועץ  
 בוועדה המקצועית המייעצת בנושאים נוספים הנוגעים להחלת הוראות האיחוד  
 האירופי על מזון, בהתאם לסמכויותיהם לפי חוק זה";  
 (3) בסעיף קטן (ב), במקום פסקה (1) יבוא:

"(1) שלושה עובדי המערך ובהם מנהל שירות המזון אשר יהיה היושב ראש;  
 בהעדר היושב ראש ימלא את מקומו אחד משני עובדי המערך האחרים";  
 (4) בסעיף קטן (ו), במקום "לפי סעיף 3א(1)" יבוא "לפי סעיף 4א3(ב)(3)".

תיקון סעיף 12 6. בסעיף 12 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ג), במקום "שאינו מזון רגיש או מזון ייעודי  
 ושהתאריך יבוא "שהתאריך".

הוספת סעיף 4א1 7. אחרי סעיף 41 לחוק העיקרי יבוא:

"חובת בעל רישיון 4א1. (א) בלי לגרוע מחובתו לקבל רישיון אחסנה או היתר  
 אחסנה לפי סעיף 150(1) או (3), לפי העניין, לא יאחסן אדם  
 מזון בטמפרטורה מבוקרת, לרבות מזון המנוי בתוספת האחת  
 עשרה הטעון אחסנה בטמפרטורה מבוקרת, אלא אם כן יש  
 בידו אישור הגשת התחייבות בדבר יישום תוכנית בטיחות  
 מזון בבקרה עצמית, לגבי המזון המאוחסן על ידו.  
 "חובת בעל רישיון אחסנה או בעל היתר לאחסנה  
 שאינו בעל רישיון ייצור, לקבל אישור לעניין תוכנית בטיחות מזון בבקרה עצמית

## ד ב ר י ה ס ב ר

האפשרות לשימוש בחומר כאמור לכל סוגי המזון בכפוף  
 לעמידה בתנאים הנדרשים המצטברים בהתאם להוראות  
 הסעיף כיום (ובכלל זה אישור ייצור נאות או אישור הגשת  
 התחייבות בדבר יישום תוכנית בטיחות מזון בבקרה  
 עצמית, ואישור יצרן חומר הגלם).

**סעיף 7** מוצע להוסיף לחוק את סעיף 4א1 הנוגע לחובת  
 בעל רישיון אחסנה או בעל היתר לאחסנה שאינו  
 בעל רישיון ייצור, לקבל אישור לעניין תוכנית בטיחות מזון  
 בבקרה עצמית.

הסעיף המוצע קובע חובה חדשה על בעלי רישיון  
 אחסנה ובעלי היתר לאחסנה (שאינם יצרני מזון) לקבל  
 אישור הגשת התחייבות בדבר יישום תוכנית בטיחות מזון  
 בבקרה עצמית, כתנאי לאחסנת מזון בטמפרטורה מבוקרת.

**סעיף 5** מוצע לחקן את סעיף 3ב שעניינו הוועדה  
 המקצועית המייעצת, ולהוסיף לו את סעיף  
 קטן (א1) הקובע כי השר או מנהל המערך, לפי העניין,  
 רשאים להיוועץ בוועדה גם בנושאים נוספים הנוגעים  
 להחלת הוראות האיחוד האירופי על מזון, בהתאם  
 לסמכויותיהם. כמו כן מוצע לעדכן את הרכב הוועדה  
 בסעיף קטן (ב)(1) – במקום שלושה עובדים משירות המזון,  
 ישבו בוועדה שלושה עובדי המערך ובהם מנהל שירות  
 המזון שיהיה היושב ראש, עם אפשרות כי אחד משני עובדי  
 המערך האחרים ימלא את מקומו בהיעדרו.

**סעיף 6** מוצע לבטל את ההגבלה הקיימת כיום בסעיף  
 12 לחוק, המאפשרת שימוש בחומר גלם שחלף  
 התאריך המומלץ לשימוש בו רק כאשר מדובר במזון  
 "שאינו מזון רגיש או מזון ייעודי", ובכך להרחיב את

(ב) אדם כאמור בסעיף קטן (א) יגיש ללשכת הבריאות המחוזית התחייבות כי הוא מיישם תוכנית בטיחות מזון בבקרה עצמית לפי הוראות סעיף קטן זה לגבי המזון המאוחסן על ידו, ואם הגיש התחייבות כאמור – תנפיק לו הלשכה אישור הגשת התחייבות; על הגשת התחייבות לפי סעיף זה יחולו ההוראות החלות על בעל רישיון ייצור אשר הגיש ללשכת הבריאות המחוזית התחייבות לפי סעיף 41(ב)2, בשינויים המחויבים.

(ג) מי שבידו אישור הגשת התחייבות בדבר יישום תוכנית בטיחות מזון בבקרה עצמית לגבי מזון המאוחסן על ידו, לא יאחסן את המזון אלא בהתאם לתוכנית כאמור.

(ד) תוקפה של התחייבות לפי סעיף זה עד תום תוקפו של רישיון האחסנה או תעודת היבואן הרשום, לפי העניין.

(ה) רשימה של מי שבידם אישור הגשת התחייבות בדבר יישום תוכנית בטיחות מזון בבקרה עצמית כאמור בסעיף קטן (ג), תפורסם על ידי מנהל המערך, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 41(ג), בשינויים המחויבים.

תיקון סעיף 42 בסעיף 42 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ב) – 8.

(1) בפסקה (2) –

(א) בפסקת משנה (א), אחרי "(בסעיף קטן זה – IAF)" יבוא "או ב-Global Accreditation Cooperation Incorporated";

## ד ב ר י ה ס ב ר

דומים לאלה הנדרשים מיצרני מזון, תוך התאמה לאופי הפעילות של אחסנה.

סעיף קטן (ג) המוצע קובע כי מי שבידו אישור הגשת התחייבות חייב לאחסן את המזון בהתאם לתוכנית בטיחות המזון שהגיש.

סעיף קטן (ד) המוצע קובע את תוקף ההתחייבות עד תום תוקף רישיון האחסנה או תעודת היבואן הרשום. סעיף 150(3) לחוק מסדיר קבלת היתר אחסנה, חלף רישיון אחסנה, ליבואן רשום בלבד. תוקף תעודת יבואן רשום הוא שנתיים לפי סעיף 113(א) לחוק, ותוקף רישיון אחסנה קבוע בסעיף 154(ב) לחוק המחיל את סעיף 31 לחוק – גם הוא שנתיים.

סעיף קטן (ה) המוצע מטיל על מנהל המערך חובה לפרסם רשימה של בעלי אישור הגשת התחייבות, בדומה להוראות סעיף 41(ג) לגבי יצרנים.

סעיף 8 סעיף 42(ב)2 לחוק עוסק בתנאים לקבלת אישור ייצור נאות המבוסס, בין השאר, על קבלת אישור מאחד הגופים המנויים בסעיף האמור, שקיבלו הכרה או תעודת הסמכה. הסעיף הקיים מכיר רק בגופי התעדה שקיבלו הכרה מאחד הגופים הרשומים כחברים ב-IAF (International Accreditation Forum) כמסומכים לתת אישורי עמידה בתנאי ייצור נאותים. מוצע להרחיב

הסעיף מחיל עליהם הליך דומה לזה הקיים בעבור יצרנים לפי סעיף 41(ב), כולל הגשת תוכנית HACCP ללשכת הבריאות המחוזית.

כיום, רק יצרני מזון נדרשים לתוכניות בטיחות מזון מפורטות, ואילו מאחסני מזון בטמפרטורה מבוקרת (כמו מחסני קירור גדולים) פועלים בלא דרישות לביצוע בקרה עצמית. הסעיף יוצר אחידות ברמת הדרישות לאורך שרשרת המזון.

סעיף קטן (א) המוצע קובע את החובה הבסיסית: מי שמאחסן מזון בטמפרטורה מבוקרת (כולל מזון המנוי בתוספת האחת עשרה הטעון אחסנה כזו) חייב להחזיק באישור הגשת התחייבות בדבר יישום תוכנית בטיחות מזון בבקרה עצמית. חובה זו חלה נוסף על החובה הקיימת לקבל רישיון אחסנה או היתר לאחסנה לפי סעיף 150 לחוק. יש לציין שעל המנויים בסעיף 150(2) חלות הוראות סעיף 41(א) שנחקק בחוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, מכיוון שהם בעלי רישיון ייצור.

סעיף קטן (ב) המוצע מסדיר את הליך הגשת ההתחייבות ללשכת הבריאות המחוזית ומפנה להוראות החלות על יצרנים לפי סעיף 41(ב)2, בשינויים המחויבים. דהיינו, דרישות התוכנית, התחייבות היישום והנהלים יהיו

(ב) בפסקת משנה (ב), במקום "המוסמך" יבוא "המוסמכת";

(2) בפסקה (3), אחרי "כחבר ב-IAF" יבוא "או כחבר ב-Global Accreditation Cooperation Incorporated".

9. בסעיף 54א לחוק העיקרי – תיקון סעיף 54א

(1) בכותרת השוליים, אחרי "במסלול האירופי" יבוא "או במסלול האמריקאי";

(2) בסעיף קטן (א) –

(א) בפסקה (2), במקום "במסלול האירופי לפי סימן ד'1" יבוא "במסלול האירופי או במסלול האמריקאי, לפי סימן ד'1";

(ב) בפסקה (3), במקום "במסלול האירופי שבפרק זה" יבוא "במסלול האירופי או במסלול האמריקאי, שבפרק זה, לפי העניין";

(ג) אחרי פסקה (5) יבוא:

"(6) לעניין יבואן שהצהיר הצהרה לפי פסקה (2)(א) לתוספת השלישית ג' – המזון מיוצר בארצות הברית ומשווק בה;

(7) לעניין יבואן שהצהיר הצהרה לפי פסקה (2)(ב) לתוספת השלישית ג' – המזון מיוצר בארצות הברית.";

(3) בסעיף קטן (ב) –

(א) ברישה, אחרי "במסלול האירופי" יבוא "או במסלול האמריקאי";

(ב) בפסקה (4), אחרי "במסלול האירופי" יבוא "או במסלול האמריקאי".

10. אחרי סעיף 54א לחוק העיקרי יבוא:

"חקיקת המזון 54ב. לעניין מזון המיובא במסלול האמריקאי לא יראו את ההוראות לעניין יבוא מזון במסלול האמריקאי המפורטות להלן כחקיקת מזון:

(1) תקנות וצווים שנכללים בפסקה (1) להגדרה "חקיקת המזון" המנויים בתוספת השלוש עשרה או הנחיות והוראות נוהל שרואים אותן כמנויות בפסקה האמורה מכוח סעיף 321(ד) או (1) המנויות בתוספת האמורה;

## ד ב ר י ה ס ב ר

הברית, תוך הכרה בסטנדרטים הרגולטוריים האמריקאיים. הסעיף מבחין בין מזון שמיוצר ומשווק בארצות הברית לבין מזון שרק מיוצר שם.

סעיף 10 מוצע להוסיף לחוק את סעיף 54ב שמסדיר את ה"חקיקה שאינה חלה" על מזון המיובא במסלול האמריקאי. מדובר בסעיף שמכוחו לא יחולו לגבי אותו מזון ולא יראו כ"חקיקת מזון" את ההוראות האלה:

(1) תקנות וצווים המנויים בתוספת השלוש עשרה, וכן הנחיות והוראות נוהל שרואים אותן כמנויות בפסקה (1) להגדרה "חקיקת המזון" מכוח סעיפים 321(ד) או (1) לחוק המנויות בתוספת השלוש עשרה;

(2) ההוראות המאומצות (מהאיחוד האירופי), למעט הוראות סימון המפורטות בתוספת הארבע עשרה כנוסחה המוצע בסעיף 73 להצעת חוק זו;

את אפשרות ההכרה כך שתחול גם לגבי גופי התעדה שקיבלו הכרה מאחד הגופים הרשומים כחברים ב-Global Accreditation Cooperation Incorporated, שהוא ארגון בין-לאומי נוסף העוסק בהסמכת גופי התעדה.

סעיף 9 עניינו של סעיף 54א לחוק ביבוא מזון במסלול האירופי. מוצע להרחיב את תחולתו גם לעניין יבוא במסלול האמריקאי. מוצע לקבוע בסעיף תנאים מסוימים לעניין יבוא מזון מארצות הברית, ולפיהם המזון מיוצר ומשווק שם, או מיוצר שם בלבד, וכן הוראות המתאימות לאופן היבוא מארצות הברית בהתאם לנגזר מהצהרת היבואן במסלול האמריקאי כפי שמוצעת בתוספת השלישית ג'.

הסעיף הקיים מאפשר יבוא מזון במסלול מקל (המכונה "מסלול אירופי") למזון העומד בתנאים הקבועים בסעיף. התיקון המוצע יוצר מסלול מקביל ליבוא מזון מארצות

- (2) ההוראות המאומצות, למעט הוראות מאומצות בעניין סימון המפורטות בתוספת הארבע עשרה;
- (3) תקנים רשמיים, צווים ותקנות המנויים בפסקאות (2) עד (4) להגדרה "חקיקת המזון".

11. בסעיף 58(א) לחוק העיקרי – תיקון סעיף 58
- (1) ברישה, המילים "או מי שהוא הסמיכו לכך" (בסעיף זה – מנהל שירות המזון) – יימחק;
- (2) בפסקה (1), אחרי "במסלול אירופי" יבוא "או במסלול אמריקאי" ואחרי "מסמכים לפי סעיפים 779" יבוא "779";
- (3) בפסקה (3), אחרי "164(ג)" יבוא "165".
12. בסעיף 63 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), המילים "או לעובד שירות המזון שהוא הסמיכו לכך" – יימחקו.
13. בסעיף 76 לחוק העיקרי, בפסקה (ב5), במקום הסיפה החל במילים "לעניין פרק זה, "ספק" יבוא "לעניין פרק זה, "ספק" –
- (1) לגבי מזון שאינו מיובא במסלול האמריקאי – מי שהיבואן מתקשר עימו במישרין להספקת המזון למטרת יבוא והוא אינו יצרן המזון;
- (2) לגבי מזון המיובא במסלול האמריקאי – מי שהיבואן מתקשר עימו במישרין להספקת המזון למטרת יבוא והוא אינו יצרן המזון, ובלבד שיש לו קשר ישיר עם יצרן המזון.

## ד ב ר י ה ס ב ר

- (3) תקנים רשמיים, צווים ותקנות המנויים בפסקאות (2) עד (4) להגדרה "חקיקת המזון" שבסעיף 2 לחוק.
- מאחר שהמסלול האמריקאי נשען על הדין הפדרלי האמריקאי ולא על חקיקה ישראלית, אין להחיל על מזון המיובא במסלול זה את הדרישות הישראליות הרגילות. עם זאת, הוראות הסימון (הקבועות בתוספת הארבע עשרה המוצעת) נשמרות, כדי להבטיח שהצרכן הישראלי יקבל מידע מהימן על המוצר.
- סעיף 11 58 לחוק קובע הוראות לעניין קביעת מייבא מזון או מבקש לייבא מזון כמפר אמון. מוצעים כמה תיקונים להוראות הסעיף: ראשית, מוצע למחוק את המילים "או מי שהוא הסמיכו לכך" ברישה של סעיף קטן (א), וזאת לנוכח התיקון הרוחבי והחלפת המונח "מנהל שירות המזון" ב"מנהל המערך" בכל מקום בחוק העיקרי, למעט בסעיפים מסוימים – כפי שהוסבר לעיל בדברי ההסבר לסעיף 2 לחוק כנוסחו בסעיף 1 להצעת חוק זו – כדי להתאים את החוק למבנה הארגוני החדש במשרד הבריאות. לפי סעיף 310 לחוק כנוסחו המוצע בסעיף 63 להצעת חוק זו, מנהל המערך רשאי לאצול את סמכותו לקבוע כי יבואן הוא מפר אמון לעובד המערך ולכן העיקרון הקיים היום בסעיף נשמר.
- שנית, מוצע להרחיב את עילת הקביעה כמפר אמון על יסוד הגשת או החזקת מסמכים כוזבים או שגויים, כך שתכלול גם מסמכים הנוגעים למסלול האמריקאי החדש (סעיף 779 המוצע). לצד המסלול האירופי הקיים.
- (3) שלישי, מוצע להוסיף לפסקה (3) שבסעיף קטן (א) הפניה לסעיף 165 לחוק, שעניינו הודעה בדבר מסוכנות מזון, כך שהפעלת הסמכות כאמור באותו סעיף תהווה עילה לקביעת מייבא מזון או מבקש לייבא מזון כמפר אמון.
- סעיף 12 בהתאם לתיקון המונח הכללי שבסעיף 2 להצעת חוק זו, מוצע להעביר את הסמכות לקבלת בקשות לאישור מוקדם לייבוא (הקבועה בסעיף 63 לחוק) ולהגבלות על אישור מוקדם לייבוא שניתן (בהתאם לסעיף 68 לחוק), ממנהל שירות המזון למנהל המערך, בהתאם לחלוקת הסמכויות החדשה במבנה הארגוני. בהיותו נותן האישור, מנהל המערך יהיה הגורם המוסמך לדרוש כי בעל האישור או אחד מעובדיו הבכירים יעבור קורס הכשרה מתאימה להבטחת איכות ובטיחות המזון.
- סעיף 13 סעיף 76(ב5) לחוק העיקרי מגדיר "ספק" לעניין פרק ד' בחוק שעניינו הסדרת ייבוא מזון. מוצע לתקן את הגדרת "ספק" כך שתבחין בין כמה מסלולים:
- לגבי מזון שאינו מיובא במסלול האמריקאי (מזון רגיל או מסלול אירופי) – ההגדרה הקיימת נשמרת: מי שהיבואן מתקשר עימו במישרין להספקת המזון ואינו יצרן המזון.
- לגבי מזון המיובא במסלול האמריקאי – נדרש תנאי נוסף: "ספק" הוא מי שהיבואן מתקשר עימו במישרין ואינו יצרן, ובלבד שיש לו קשר ישיר עם יצרן המזון. דרישת הקשר הישיר עם היצרן נועדה להבטיח שרשרת אספקה ישירה מיצרן המזון, שכן המסלול האמריקאי מבוסס על העובדה כי המזון מיוצר בארצות הברית.



"(ב) יבואן יגיש הצהרה חדשה לפי הוראות סעיף 76 אם השתנה אחד מהפרטים כאמור בפסקאות (1) או (2) שבסעיף קטן (א), למעט פרט לפי סעיף 76(4); ואולם אם השתנה פרט לפי סעיף 76(4), ימסור היבואן לרשם דיווח על השינוי האמור בדרך האמורה בסעיף 175."

15. תיקון כותרת סימן ד'1  
בסימן ד'1 לפרק ד' לחוק העיקרי, בכותרת, אחרי "במסלול האירופי" יבוא "או במסלול האמריקאי".

16. תיקון סעיף 79א  
בסעיף 79א לחוק העיקרי –

(1) בכותרת השוליים, אחרי "במסלול האירופי" יבוא "או במסלול האמריקאי";

(2) בסעיף קטן (א), אחרי "מזון מסוים במסלול האירופי" יבוא "או במסלול האמריקאי" ובמקום "מזון במסלול האירופי" יבוא "מזון במסלול כאמור, לפי העניין";

(3) בסעיף קטן (ב), אחרי "במסלול האירופי" יבוא "או במסלול האמריקאי".

17. תיקון סעיף 79ב.  
בסעיף 79ב לחוק העיקרי, אחרי "במסלול האירופי" יבוא "או במסלול האמריקאי".

18. תיקון סעיף 79ג  
בסעיף 79ג לחוק העיקרי, אחרי "במסלול האירופי" יבוא "או במסלול האמריקאי" ובמקום "עד (5) יבוא "עד (5b)".

19. תיקון סעיף 79ד  
בסעיף 79ד לחוק העיקרי, בכותרת השוליים, במקום "להצהרה" יבוא "להצהרת יבואן המייבא במסלול האירופי".

## ד ב ר י ה ס ב ר

הרחבת תחולת הסימן גם לעניין יבוא מזון במסלול האמריקאי.

**סעיפים** סעיף 79א לחוק העיקרי עוסק בהגשת הצהרה בדבר יבוא מזון במסלול האירופי, וסעיף 79ב עוסק בהנפקת אישור קבלת הצהרה במסלול זה. מוצע לתקן את כותרת השוליים ואת סעיפים קטנים (א) ו-(ב) בסעיף 79א וכן את סעיף 79ב כך שיחולו גם על יבוא במסלול האמריקאי.

**סעיף 18** מוצע להרחיב את סעיף 79ג כך שהפרטים שעל יבואן למסור בהצהרה ליבוא במסלול האירופי יחולו גם לגבי מסלול אמריקאי, וזאת על ידי הוספת המילים "או במסלול האמריקאי".

נוסף על כך, מוצע לתקן את רשימת הפרטים הנדרשים מ"סעיף 79(1) עד (5)" ל"סעיף 79(1) עד (5b)", שכן נפלה טעות סופר בנוסח הקיים שאינו מפנה לנוסח סעיף 76 כפי שתוקן בסעיף 16 לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) (תיקון מס' 10 והוראת שעה), התשפ"ד-2024, אשר החליף את כל פסקה (5) בשלוש פסקאות – (5), (5a) ו-(5b).

**סעיף 19** מוצע להתאים את כותרת השוליים של סעיף 79ד כך שבמקום "המסמכים שיצורפו להצהרה" יבוא "המסמכים שיצורפו להצהרת יבואן המייבא במסלול האירופי". התאמה זו נדרשת לשם הבחנה בין שני המסלולים, כך שסעיף 79ד יתייחס למסלול האירופי בלבד, ואילו ההתייחסות למסמכים שיצורפו להצהרת יבואן המייבא במסלול האמריקאי תיקבע בסעיף אחר – סעיף 79ד1 המוצע בסעיף 20 להצעת החוק, שלהלן.

**סעיף 14** סעיף 79(ב) לחוק העיקרי קובע כי יבואן נדרש להגיש הצהרה חדשה בדבר יבואן מזון רגיל בהתקיים אחד מאלה: (1) אם השתנה פרט לפי פסקאות (1) או (2) שבסעיף קטן (א), למעט פרט לפי סעיף 76(4) (משקל יחידת מזון ותיאור אריזת המזון), ואולם אם השתנה רק פרט לפי סעיף 76(4) – ימסור היבואן דיווח על השינוי לרשם בדרך האמורה בסעיף 175, ולא יידרש להגיש הצהרה מחודשת; (2) אם היבואן לא ייבא משלוח של המזון המסוים שבהצהרה במשך תקופה של שנתיים לפחות.

מוצע לבטל את הדרישה להגשת הצהרה חדשה במקרה שבו היבואן לא ייבא משלוח של המזון במשך תקופה של שנתיים לפחות, ולהותיר רק את המקרה הראשון של שינוי בפרט כמפורט בפסקאות (1) או (2) שבסעיף קטן (א).

וזה נוסחו של הסעיף הקטן שמוצע להחליפו:

"(ב) בהתקיים אחד מאלה, יגיש יבואן הצהרה חדשה לפי הוראות סעיף 76 –

(1) השתנה אחד מהפרטים כאמור בפסקאות (1) או (2) שבסעיף קטן (א), למעט פרט לפי סעיף 76(4); ואולם השתנה פרט לפי סעיף 76(4) ימסור היבואן לרשם דיווח על השינוי האמור בדרך האמורה בסעיף 175;

(2) היבואן לא ייבא משלוח של המזון המסוים שבהצהרה במשך תקופה של שנתיים לפחות."

**סעיף 15** מוצע להרחיב את כותרת סימן ד'1 ("הצהרה בדבר יבוא מזון במסלול האירופי") כך שתכלול גם התייחסות למסלול האמריקאי. שינוי זה משקף את

"המסמכים  
שיצורפו להצהרת  
יבואן המייבא  
במסלול האמריקאי

179. להצהרה בדבר יבוא מזון במסלול האמריקאי יצרף היבואן הנאות את כל אלה:

- (1) התחייבות של היבואן בנוסח שבתוספת השלישית ג';
- (2) התחייבות כי היבואן מבצע את הפעולות הנדרשות כמפורט בסעיף 54א(ב);
- (3) לעניין יבואן שהצהיר לפי פסקה (2)(א) לתוספת השלישית ג' –

(א) הצהרה של יצרן המזון או ספק המזון, לפי העניין, שהמזון מיוצר ומשווק בארצות הברית ועומד בהוראות הדין האמריקאי החלות לגביו;

(ב) אחד מאלה:

- (1) חשבונית מכירה או קנייה, למעט לשם ייצוא אל מחוץ לארצות הברית, על ידי יצרן או משווק בארצות הברית;
- (2) תעודת משלוח למשווק בארצות הברית;
- (3) אישור סחר חופשי שנתן גורם מוסמך לכך בארצות הברית;
- (4) מסמך אחר שקבע השר בצו;
- (4) לעניין יבואן שהצהיר לפי פסקה (2)(ב) לתוספת השלישית ג' – הצהרה של יצרן המזון שהמזון מיוצר בארצות הברית ועומד בהוראות הדין החלות בארצות הברית כפי שהן חלות על מזון המשווק בארצות הברית;
- (5) אחד או יותר מהמסמכים המפורטים בסעיף 97 לגבי ייצור המזון או מסמך אחר שקבע השר בצו;

## ד ב ר י ה ס ב ר

לגבי הקטגוריה הראשונה (מזון המיוצר ומשווק בארצות הברית), הסעיף המוצע מחייב הגשת הוכחת שיווק בפועל בשוק האמריקאי באמצעות מסמכים כמו חשבוניות מכירה או קנייה (למעט לצורך ייצוא), תעודות משלוח למשווקים אמריקאים, או אישורי סחר חופשי מגורמים מוסמכים בארצות הברית.

לגבי הקטגוריה השנייה (מזון המיוצר בארצות הברית בלבד), יש לצרף הצהרה של היצרן שהמזון עומד בדין האמריקאי כפי שהוא חל על מזון המשווק בארצות הברית.

הסעיף גם מחייב צירוף מסמכים נוספים המפורטים בסעיף 97 לחוק, המוכיחים את מקום ייצור המזון, כמו תעודות בריאות או אישור שייצור המזון מפקח על ידי גורם המוסמך לכך במדינת הייצור, שנתן אותו גורם מוסמך, וכן מסמך את השר לקבוע בצו מסמכים נוספים בהמלצת ועדת חריגים לפי סעיף 131א לחוק.

**סעיף 20** מוצע להוסיף לחוק את סעיף 179 ולקבוע מהם המסמכים שיצרף יבואן נאות להצהרת יבוא מזון במסלול האמריקאי. מוצע כי הצהרה כאמור תכלול התחייבות של היבואן בנוסח שבתוספת השלישית ג' והתחייבות שהיבואן מבצע פעולות לפי סעיף 54א(ב).

הסעיף מבוסס על הכרה בסטנדרטים הרגולטוריים של ארצות הברית בתחום בטיחות המזון, ויוצר מסלול מקל המאפשר יבוא מהיר של מזון מארצות הברית. הסעיף מבחין בין שני סוגי יבואנים בהתאם להצהרות שהם מגישים: אלה המצהירים שהמזון מיוצר ומשווק בארצות הברית ומצרפים הצהרת יצרן שלפיה המזון עומד בהוראות הדין האמריקאי החלות לגביו, ואלה המצהירים שהמזון רק מיוצר שם אך לא בהכרח משווק בשוק האמריקאי, ומצרפים הצהרת יצרן כי המזון עומד בהוראות הדין החלות בארצות הברית כפי שהן חלות על מזון המשווק בארצות הברית.

(6) כל מסמך נוסף שקבע השר בצו בהמלצת ועדת החריגים לפי סעיף 313א.

21. תיקון סעיף 79ה בסעיף 79ה לחוק העיקרי, אחרי "במסלול האירופי" יבוא "או במסלול האמריקאי".
22. תיקון סעיף 179 בסעיף 179 לחוק העיקרי –
- (1) בכל מקום, אחרי "במסלול האירופי" יבוא "או במסלול האמריקאי";
- (2) בסעיף קטן (א)(2), במקום "ואולם בייבוא מזון" יבוא "לעניין זה, "הרכב המזון" – לפי מסמך חתום על ידי יצרן המזון בדבר הרכב המזון; ואולם בייבוא במסלול האירופי של מזון", והסיפה החל במילים "לעניין זה" – תימחק;
- (3) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:
- "(ב) יבואן יגיש הצהרה חדשה לפי הוראות סעיף 79א אם השתנה אחד מהפרטים כאמור בפסקאות (1) או (2) שבסעיף קטן (א), למעט פרט לפי סעיף 76(4); ואולם אם השתנה פרט לפי סעיף 76(4), ימסור היבואן לרשם דיווח על השינוי האמור בדרך האמורה בסעיף 175".
23. תיקון סעיף 83 בסעיף 83 לחוק העיקרי, בפסקה (3), אחרי "במסלול האירופי" יבוא "או במסלול האמריקאי".
24. תיקון סעיף 84 בסעיף 84 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ב)(1), בכל מקום, אחרי "במסלול האירופי" יבוא "או במסלול האמריקאי".
25. תיקון סעיף 85 בסעיף 85 לחוק העיקרי, בכל מקום, אחרי "במסלול האירופי" יבוא "או במסלול האמריקאי".

## ד ב ר י ה ס ב ר

- סעיף 21 מוצע לתקן את סעיף 79ה לחוק כך שהוראותיו לעניין תשלום האגרה וקבלת אישור קבלת ההצהרה באופן מקוון יחולו גם לגבי יבוא במסלול האמריקאי.
- סעיף 22 סעיף 179 לחוק מסדיר את תחולת הצהרת יבוא המזון במסלול האירופי על כל המשלוחים של המזון המסוים שבהצהרה מיום מתן אישור קבלת ההצהרה ואילך, ובלבד שלא השתנה אחד מהפרטים המפורטים בפסקאות (1) ו-(2) שבסעיף קטן (א). מוצע להרחיב את תחולת הסעיף האמור כך שיחול גם על הצהרה במסלול האמריקאי.
- נוסף על כך, התיקון המוצע מצמצם את החריג להגדרת "הרכב המזון" (שלא לפי מסמך חתום על ידי היצרן אלא לפי ההרכב המסומן על גבי התווית המקורית) כך שיחול רק על יבואן במסלול האירופי שאין לו קשר עם היצרן כמשמעותו בסעיף 96 לחוק, שכן במסלול האמריקאי לעומת המסלול האירופי כן נדרש קשר של היבואן עם היצרן או עם ספק שיש לו קשר ישיר עם היצרן, כמפורט בסעיף 76(ב)(2) לחוק בנוסחו בסעיף 13 להצעת חוק זו.
- בסעיף קטן (ב), התיקון מחליף את הנוסח הקיים בנוסח חדש הדומה לזה שנקבע בסעיף 79(ב) (לייבוא רגיל) וגם כאן מוצע לבטל את הדרישה להגשת הצהרה חדשה במקרה שבו היבואן לא ייבא משלוח של המזון במשך תקופה של שנתיים לפחות, ולזהותי רק את המקרה הראשון של שינוי בפרט כמפורט בפסקאות (1) או (2) שבסעיף קטן (א).
- וזה נוסחו של סעיף קטן (ב) שמוצע להחליפו:
- "(ב) בהתקיים אחד מאלה, יגיש יבואן הצהרה חדשה לפי הוראות סעיף 79א:
- (1) אחד מהפרטים כאמור בפסקאות (1) או (2) שבסעיף קטן (א) השתנה, למעט פרט לפי סעיף 76(4); השתנה פרט לפי סעיף 76(4), ימסור היבואן לרשם דיווח על השינוי בדרך האמורה בסעיף 175;
- (2) היבואן לא ייבא משלוח של המזון המסוים שבהצהרה מזה שנתיים לפחות".
- סעיף 23 מוצע להרחיב את תחולת פסקה (3) בסעיף 83 לחוק, החלה כיום על יבואן במסלול האירופי, כך שגם יבואן שמייבא מזון במסלול האמריקאי יצטרך לציין בבקשה לתעודת שחרור שיש בידיו אישור קבלת הצהרה מאת יבואן נאות לעניין אותו מזון.
- סעיף 24 מוצע להרחיב את תחולת סעיף קטן (ב)(1) בסעיף 84 לחוק, העוסק בבקשה לתעודת שחרור למזון במסלול האירופי, כך שיחול גם על המסלול האמריקאי.
- סעיף 25 מוצע להרחיב את תחולת ההוראה הקבועה בסעיף 85 לחוק כך שתעודת שחרור למשלוח מזון במסלול האמריקאי תינתן באותה מהירות כמו במסלול רגיל ובמסלול האירופי – לא יאוחר מיום העבודה שלאחר יום קבלת הבקשה, למעט במקרים מיוחדים (תקלות במערכת או צורך בבדיקה).

|     |                                                                                                             |                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 26. | בסעיף 86 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א)(1), אחרי "במסלול האירופי" יבוא "או במסלול האמריקאי".                    | תיקון סעיף 86  |
| 27. | בסעיף 88 לחוק העיקרי, המילים "מי שהוא הסמיכו לכך" – יימחקו.                                                 | תיקון סעיף 88  |
| 28. | בסעיף 89 לחוק העיקרי, המילים "או מי שהוא הסמיכו לכך" – יימחקו.                                              | תיקון סעיף 89  |
| 29. | בסעיף 90 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), בכל מקום, אחרי "במסלול האירופי" יבוא "או במסלול האמריקאי".             | תיקון סעיף 90  |
| 30. | בסעיף 91 לחוק העיקרי, המילים "או מי שהוא הסמיכו" – יימחקו.                                                  | תיקון סעיף 91  |
| 31. | בסעיף 92 לחוק העיקרי, בפסקה (1), המילים "או מי שהוא הסמיכו לכך" – יימחקו.                                   | תיקון סעיף 92  |
| 32. | בסעיף 94 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ב), אחרי "במסלול האירופי" יבוא "או במסלול האמריקאי".                       | תיקון סעיף 94  |
| 33. | בסעיף 96 לחוק העיקרי –                                                                                      | תיקון סעיף 96  |
|     | (1) בסעיף קטן (א), בפסקה (3), במקום "או מזון" יבוא "מזון" ואחרי "במסלול האירופי" יבוא "או במסלול האמריקאי"; |                |
|     | (2) בסעיף קטן (ד1), במקום "לפי הוראות שנתן מנהל שירות המזון" יבוא "לפי הוראות שניתנו".                      |                |
| 34. | בסעיף 102 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), במקום "עובדי שירות המזון" יבוא "עובדי המערך".                         | תיקון סעיף 102 |

## ד ב ר י ה ס ב ר

**סעיף 32** התיקון המוצע מרחיב את סעיף קטן (ב) בסעיף 94 לחוק כך שהוראות שמירת המסמכים המיוחדות החלות על המסלול האירופי (לפי סעיף 54א(ב)) יחולו גם על המסלול האמריקאי.

**סעיף 33** מוצע לתקן את סעיף 96 לחוק בשני עניינים עיקריים: האחד, פסקה (3) בסעיף קטן (א) עוסקת בפטור מבדיקות מעבדה ליבואנים של תוצרת חקלאית טרייה או מוצרים מסוימים המשווקים בתפוזות. מוצע להחיל את הפטור גם על יבוא במסלול האמריקאי, כך שיבואנים במסלול זה יוכלו להסתפק במפרט מהמשווק במקום בביצוע בדיקות מעבדה מלאות.

התיקון השני מבקש להתאים את נוסח סעיף קטן (ד1) לחלוקת הסמכויות במבנה הארגוני החדש במשרד הבריאות, כך שחובת יבואן לבצע בדיקות נוספות לגבי כל אחת מהאצות שבמשלוח או בדיקות נוספות לעמידת המזון בדרישות החלות עליו לפי חקיקת המזון, תיעשה בהתאם להוראות שניתנו לפי פרק ד: הסדרת יבוא מזון, על פי חלוקת הסמכויות הערכית.

**סעיף 34** סעיף 102 לחוק עוסק במינוי וניהול רישום יבואני מזון וקובע בסעיף קטן (א) שמנהל שירות המזון ימנה רשם של יבואני מזון מבין עובדי שירות המזון. מוצע לקבוע כי רשם כאמור ייקבע מבין עובדי המערך ולא מבין עובדי שירות המזון, וזאת לנוכח המבנה הארגוני החדש במשרד הבריאות.

**סעיף 26** מוצע להרחיב את תחולת פסקה (1) שבסעיף 86(א) לחוק, כך שתתייחס גם למסלול האמריקאי. הפסקה קובעת שמשלוח ייבדק בתחנת הסגר אם הוא כולל מזון רגיש שאינו מזון המיובא במסלולים המיוחדים. התיקון נועד להבטיח כי מזון רגיש במסלול האמריקאי יזכה לאותו פטור מבדיקה בידי מפקח בתחנת הסגר כמו במסלול האירופי.

**סעיפים 27, 28, 30 ו-31** הרוחבי, מוצע להעביר למנהל המערך את סמכויות מנהל שירות המזון לפי סעיפים 88 (לעניין עיכוב מתן תעודת שחרור למזון האסור ליבוא מכוח דין אחר), 89 (לעניין אישור מתן תעודות למזון עם פגמים לא מהותיים שניתנים לתיקון), 91 (לעניין מתן תעודת שחרור למזון שאינו עומד בדרישות מסוימות הקבועות בסעיף, תוך מתן תנאים לשחרור) ו-92(1) (לעניין אישור תיקון פגמים לא מהותיים). מאחר שלפי סעיף 31ב לחוק בנוסחו המוצע בסעיף 63 להצעת חוק זו, מנהל המערך מוסמך לאצול מסמכויותיו בהתאם להוראות הסעיף האמור, ההתייחסות ל"מי שהסמיכו לכך" בנוסח סעיפים אלה מייצרת כפילות מיותרת ומשום כך מוצע למחוק מילים אלה.

**סעיף 29** התיקון המוצע מרחיב את פסקאות (1) ו-(2) לסעיף 90 לחוק כך שיבואנים במסלול האמריקאי יוכלו גם הם להשלים דרישות התאמת סימון ומסמכים לאחר קבלת תעודת השחרור וטרם הוצאת המזון מהמחסן, בהתאם לסוג המזון (רגיל או רגיש) וזאת בדומה ליבואנים במסלול האירופי.

105. (א) בלי לגרוע מההוראות לפי חוק זה, יבואן המבקש לייבא מזון לשטחי האזור בלבד, יגיש בקשה להירשם כיבואן לשטחי האזור לפי סעיף 103 ויצרף לבקשתו התחייבות לייבא לשטחי האזור בלבד, והוראות סעיפים 103(ב) ו-104 לעניין מחסן לא יחולו על מי שהגיש בקשה לפי סעיף קטן זה.

(ב) הגיש יבואן בקשה כאמור בסעיף קטן (א), יציין הרשם בתעודת היבואן הרשום שייתן לו, כי הוא יבואן לשטחי האזור וכי חל עליו איסור לשווק מזון בישראל.

(ג) על אף האמור בסעיף 54א, יבואן שיש בידו תעודת יבואן רשום לפי סעיף זה לא ייבא מזון במסלול האירופי או במסלול האמריקאי.

(ד) אין בתעודת רישום יבואן שניתנה לפי סעיף זה כדי להוות תעודה לצורך יבוא המזון לישראל לפי סעיף 51.

(ה) יבואן לשטחי האזור יידרש, כתנאי למתן תעודת שחרור, להציג אישור של הגורם המוסמך לאשר כי משלוח מזון קודם שייבא, אם היה כזה, הועבר לאזור.

## ד ב ר י ה ס ב ר

115(ה) הקובע כיום איסור על יבואן לשטחי האזור להירשם כיבואן נאות (ואשר אותו מוצע למחוק כמפורט בדברי ההסבר לסעיף 38 להצעת חוק זו). הגבלה זו נדרשת מאחר שמשרד הבריאות אינו מפקח בדרכי השיווק ובמחסנים הנמצאים בשטחי הרשות, וזאת לעומת שיטת הפיקוח במסלול האירופי ובמסלול האמריקאי המתמקדת בפיקוח בדרכי השיווק תוך מתן הקלות בנקודות הכניסה לישראל.

סעיף קטן (ד) המוצע קובע במפורש כי מדובר בתעודת רישום יבואן נפרדת, ולכן אין לראות בה כתעודה שניתן לייבא מכוחה מזון לישראל לפי סעיף 51 לחוק. על כן, מי שמייבא מזון לישראל מכוח תעודה זו מייבא מזון בלא תעודת יבואן רשום תקפה או בניגוד לתנאים הקבועים בתעודת היבואן הרשום, בניגוד להוראות סעיף 51 לחוק, כאשר הדבר מהווה כבר כיום עבירה פלילית לפי סעיף 256(ב)22 לחוק והפרה לפי סעיף 262(19) לחוק.

סעיף קטן (ה) המוצע מתייחס לשלב שחרור המזון בתחנת ההסגר ומתנה אותו בהצגת אישור של הגורם המוסמך לאשר כי משלוח המזון הקודם הועבר לאזור. האמור בסעיף קטן (ה) המוצע נכלל בסעיף 105(ב) סיפה לחוק כנוסחו כיום, והשינוי במיקום הסעיף נועד להבהיר כי מדובר בשלב השחרור שהוא השלב האחרון בהליך היבוא.

וזה נוסחו של סעיף 105 שמוצע לבטלו:

”הוראות מיוחדות לעניין בקשה לרישום יבואן המייבא לשטחי האזור

105. (א) יבואן שביקש לייבא מזון לשטחי האזור בלבד, פטור מהוראת סעיף 104 לעניין מחסן בתחומי האזור, ויצרף לבקשתו התחייבות לייבא לשטחי האזור בלבד.

סעיף 35 מוצע להחליף את סעיף 105 לחוק שכותרתו ”הוראות מיוחדות לעניין בקשה לרישום יבואן המייבא לשטחי האזור”, בסעיף שעניינו הוראות מיוחדות לעניין יבוא לשטחי האזור, וזאת הן כדי לחדד את נוסח הסעיף וסדר הדברים בפועל, והן כדי לקבוע איסור מפורש על שימוש בתעודת יבואן לשטחי האזור לצורך יבוא במסלול האירופי והאמריקאי.

חובות היבואן החלות על כל יבואן מזון המייבא מזון לישראל כוללות, בין השאר, החזקת מחסן, וזאת בהתאם לסעיף 104. עם זאת, בסעיף 105 לחוק כנוסחו כיום, יבואן פטור מחובת החזקת מחסן, אם המוצרים מיובאים לשטחי האזור ולא לישראל. פטור זה נובע מהעובדה שלא ניתן לבצע פעולות פיקוח על מחסנים הנמצאים בשטחי האזור, אשר אינם בפיקוח משרד הבריאות.

בסעיף קטן (א) מוצע להסדיר את הליך הגשת הבקשה לרישום כיבואן לשטחי האזור, בבקשה נפרדת לפי סעיף 103 לחוק (שעניינו בקשה לרישום יבואן), שאליה יצרף התחייבות לייבא לשטחי האזור בלבד, ואז ייהנה מפטור מהוראות סעיפים 103(ב) ו-104 לעניין מחסן. הוראות אלה כבר מוסדרות כיום בסעיף 105(א), ואולם הנוסח המוצע משקף באופן ברור יותר את הסדר הכרונולוגי של הגשת הבקשה והצטרפות לה ומחדד את העובדה כי מדובר בתעודה נפרדת.

בסעיף קטן (ב) מוצע להותיר את הכלל הקבוע כיום בסעיף 105(ב) רישא, ולפיו יצוין בתעודת רישום היבואן לשטחי האזור כי חל עליו איסור לשווק מזון בישראל.

סעיף קטן (ג) המוצע קובע כי לא ניתן לייבא מזון לשטחי האזור במסלול האירופי או האמריקאי, וזאת במקום סעיף

תיקון סעיף 114 36. בסעיף 114 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), בפסקה (4), אחרי "לפי סעיף" יבוא "172ד(1) ו-2), לפי סעיף".

תיקון סעיף 115 37. בסעיף 115 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) ברישה, במקום "מנהל שירות המזון או מי שהוא הסמיכו לכך (בסעיף זה – מנהל שירות המזון)" יבוא "מנהל המערך";

(ב) בפסקה (1), במקום "ולנקיטת פעולות" יבוא "ולנקיטת פעולות אימות ופעולות" ובסופה יבוא "ולעניין מזון המיובא במסלול האמריקאי – גם להבטחה כי בשל המזון אין חשש ולא עלול להתקיים חשש לשלומו או לבריאותו של אדם";

(2) בסעיף קטן (ד), המילים "או מי שהוא הסמיכו" – יימחקו;

(3) סעיף קטן (ה) – בטל.

תיקון סעיף 116 38. בסעיף 116 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א3) יבוא:

"(ב3) מסמכים שעל יבואן לצרף להצהרה בדבר יבוא מזון במסלול האמריקאי לפי סעיף 179ד(3)(ב) ו-5), המעידים על ייצור המזון בארצות הברית, על שיווק המזון בארצות הברית או על עמידת המזון בהוראות הדין החלות בארצות הברית כפי שהן חלות על מזון המשווק בארצות הברית.

## ד ב ר י ה ס ב ר

במסלול זה כפי שמוצע לקובעה בסעיף 354 לחוק כנוסחו בסעיף 10 להצעת חוק זו, רמת בטיחות המזון תישמר גבוהה. נוסף על כך, התיקון מוסיף את המילה "אימות" לפעולות הנדרשות בתוכנית, מה שמחזק את דרישות הבקרה והוודאות.

כמו כן מוצע לבטל את סעיף קטן (ה) הקיים שקובע כי "יבואן רשום" בסעיף זה הוא "למעט מי שיש בידו תעודת יבואן רשום לפי סעיף 105, בלבד". לנוכח התיקון המוצע בסעיף 105(ג) כנוסחו בסעיף 35 להצעת חוק זו, הקובע כי לא ניתן לייבא מזון לשטחי האזור במסלול האירופי או האמריקאי, מתיירת הקביעה בסעיף 115(ה) לחוק אשר התייחס ליבואן הרשום כיבואן נאות בלא קשר למסלול שבו הוא בוחר לייבא.

וזה נוסחו של סעיף קטן (ה) שמוצע לבטלו:

"(ה) בסעיף זה, "יבואן רשום" – למעט מי שיש בידו תעודת יבואן רשום לפי סעיף 105, בלבד."

סעיף 38 מוצע להוסיף שני סעיפים קטנים לסעיף 116 לחוק העוסק בסמכויות השר להתקין תקנות בעניין ייבוא מזון. סעיף קטן (ב3) המוצע מאפשר לשר להתקין תקנות בדבר המסמכים שיבואן צריך לצרף להצהרה במסלול האמריקאי, בדומה לסמכות הקיימת לגבי המסלול האירופי בסעיף קטן (א3). המסמכים יכולים להעיד על ייצור המזון בארצות הברית, על שיווק שם או על עמידתו בדין האמריקאי החל על מזון המשווק בארצות הברית, בהתאם לדרישות שנקבעו בסעיף 179ד.

(ב) בתעודת היבואן הרשום של יבואן כאמור בסעיף קטן (א) יצוין כי חל עליו איסור לשווק מזון בישראל, והיבואן יידרש, כתנאי למתן תעודת שחרור, להציג אישור של הגורם המוסמך לאשר כי משלוח מזון קודם שייבא, אם היה כזה, הועבר לאזור.

(ג) יבואן רשום שיש בידו תעודת יבואן רשום לפי סעיף זה, לא יוכל לייבא מכוחה מזון לשטח שאינו האזור" סעיף 36 מוצע לתקן את סעיף 114 לחוק הנוגע להגבלה, התליה, ביטול או סירוב לחדש רישום יבואן במרשם היבואנים, כך שהפרת התחייבויות במסלול האמריקאי החדש תהווה עילה להגבלה, התליה או ביטול רישום יבואן, בדומה להפרת התחייבויות במסלול האירופי.

סעיף 37 התיקון מבצע כמה התאמות מבניות וענייניות לסעיף 115 לחוק העוסק ברישום יבואן נאות.

ראשית, מבחינה מבנית, התיקון מעביר סמכויות ממנהל שירות המזון למנהל המערך, לעניין רישום יבואנים נאותים ולעניין ניהול המרשם ופרסומו באתר האינטרנט. בהתאם מוצעים התיקונים בסעיפים קטנים (א) ו-ד).

שנית, מוצע לתקן את סעיף קטן (א1) ולהוסיף דרישה מיוחדת למזון המיובא במסלול האמריקאי, שלפיה על תוכנית בקרת האיכות והבטיחות להבטיח גם כי בשל המזון אין חשש ולא עלול להתקיים חשש לשלומו או לבריאותו של אדם. תוספת זו מבטיחה שלמרות ההקלות במסלול האמריקאי, ובפרט הגדרת חקיקת המזון המצומצמת

(ג3) על אף האמור בחוק זה, השר רשאי, במקרה של חשש לפגיעה בבריאות הציבור או כאשר הדבר מוצדק בשל נסיבות ייחודיות למדינת ישראל שיש בהן כדי להגביר את החשיפה לסיכון בריאותי, לאסור, בצו, יבוא מזון לישראל או שיווק בישראל, וזאת לאחר שפנה לוועדת החריגים לשם קבלת המלצתה בעניין זה לפי סעיף 313א.

תיקון סעיף 117 39. בסעיף 117(ג) לחוק העיקרי, בהגדרה "יצרן המיישם מערכת בקרת איכות", בפסקה (3), במקום "כפי שיפרסם" יבוא "כפי שפרסם" ואחרי "באתר האינטרנט" יבוא "לפי סעיף 42(ב1)(2)".

תיקון סעיף 120 40. בסעיף 120 לחוק העיקרי, המילים "או מי שהסמיכו לכך" – יימחקו.

תיקון סעיף 143 41. בסעיף 143 לחוק העיקרי, המילים "או מי שהוא הסמיכו לכך" – יימחקו.

הוספת סעיף 143א 42. אחרי סעיף 143 לחוק העיקרי יבוא:

"איסור הבאת מזון 143א. משווק מהאזור לא יביא לישראל מזון שיובא לשטחי האזור שיובא לשטחי האזור לפי הוראות סעיף 105

תיקון סעיף 162 43. בסעיף 162 לחוק העיקרי, במקום "במזון שאינו מזון רגיש או מזון ייעודי" יבוא "במזון שאינו מזון ייעודי, תוסף תזונה או מזון המסומן כמיועד לצריכה של תינוקות ופעוטות כולל תרכובות מזון ומזונות משלימים המסומנים בייעוד כאמור".

## ד ב ר י ה ס ב ר

**סעיף 42** סעיף 142(2) לחוק קובע איסור על הבאת מזון מהאזור לישראל אלא אם כן המזון התקבל מאדם בעל היתר תקף להוצאת המזון מאת הרשות המוסמכת באזור מוצע לחדר את ההגבלה שבסעיף האמור ולקבוע, בסעיף 143(א), כי חל איסור להביא לישראל מזון שהגיע לאזור באמצעות יבוא לפי הוראות סעיף 105, דהיינו יבוא מחוץ לארץ לשטחי האזור בלבד, בהסתמך על המסלול שהוסדר בסעיף 105 לחוק בנוסחו המוצע בסעיף 35 להצעת חוק זו, תוך מתן ההקלות לעניין פטור ממחסן ודרישת ההתחייבות כי המזון המיובא יהיה לשטחי האזור בלבד ולא ישווק לישראל.

**סעיף 43** עניינו של סעיף 162 לחוק ב"היתר לשימוש ארגונים לחלוקת מזון במזון שחלף התאריך האחרון המומלץ לשימוש בו". מוצע לצמצם את ההגבלות הקבועות בסעיף לעניין זה, כך שבמקום תחולת האיסור הקיים על מזון רגיש ועל מזון ייעודי, הוא יחול רק על מזון ייעודי, תוסף תזונה ועל מזון המסומן כמיועד לצריכה של תינוקות ופעוטות. מזון זה כולל תרכובות מזון לתינוקות ולפעוטות ומזונות משלימים לצריכה של תינוקות ופעוטות, דהיינו כל מזון או משקה (מלבד חלב אם או תרכובות מזון לתינוקות) שניתנים לתינוק החל מגיל שבו החלב לבדו כבר אינו מספק את כל צרכיו התזונתיים (ככלל מזונות אלה ניתנים החל מגיל 6 חודשים ואילך).

הטעם לתיקון המוצע בשיקולי בטיחות מוגברים לגבי אוכלוסיות רגישות – תינוקות ופעוטות וזקוקים להגנה מיוחדת, ותוספי התזונה עלולים להיות בעלי השפעות בריאותיות משמעותיות כאשר נצרכים לאחר פקיעת התאריך המומלץ.

סעיף קטן (ג3) המוצע קובע סמכות חדשה לשר לאסור יבוא או שיווק של מזון במקרים של חשש לפגיעה בבריאות הציבור או כאשר קיימות נסיבות ייחודיות למדינת ישראל המגבירות את החשיפה לסיכון בריאותי. "נסיבות ייחודיות" כוללות מאפיינים גנטיים ייחודיים לאוכלוסייה בישראל, תנאים סביבתיים או אקלימיים ייחודיים המשפיעים על בטיחות המזון או על יציבותו, או דפוסי צריכה ושימוש מקומיים, והכול באופן המגביר את החשיפה לסיכון בריאותי. הסמכות מותנית בפנייה לוועדת החריגים לקבלת המלצה לפי הוראת סעיף 313א לחוק, מה שמבטיח בחינה מקצועית ואיזון מתאים בין שיקולי בריאות הציבור לבין חופש הסחר.

**סעיף 39** מוצע לתקן את סעיף 117 לחוק, העוסק בתנאים ליצור מזון המיועד לייצוא בלבד. מוצע לתקן את פסקה (3) להגדרה "יצרן המיישם מערכת בקרת איכות" על ידי התאמת ההפניה לרשימת התקנים הבין-לאומיים המקובלים שמפרסם מנהל שירות המזון באתר האינטרנט לפי סעיף 42(ב1)(2) לחוק.

**סעיף 40** סעיף 120 לחוק, שעניינו סמכות מנהל המזון או מי שהסמיכו לתת הוראה פרטנית ליצרן או למשווק לעניין מזון המיועד לייצוא בלבד. בהמשך להסמכת מנהל המערך הרוחבית וסמכותו לאצול את סמכויותיו לפי סעיף 311ב בנוסחו המוצע, מוצע להתאים את נוסח הסעיף.

**סעיף 41** מוצע להעביר את הסמכות לתת אישור מיוחד למשווק מהאזור להביא מזון רגיש לישראל, ממנהל שירות המזון למנהל המערך, ולנוכח סמכותו לאצול מסמכויותיו לפי סעיף 311ב בנוסחו המוצע בסעיף 63 להצעת חוק זו, המילים "או מי שהוא הסמיכו לכך" מייצרות כפילות מיותרת ומשום כך מוצע למחוקן.



תיקון סעיף 163 44. בסעיף 163 לחוק העיקרי –

(1) בכל מקום, במקום "הוראות המנהל" יבוא "הוראות מנהל המערך";

(2) בסעיף קטן (א) –

(א) ברישה, המילים "ובהעדרו – מי שהוא הסמיכו לכך" והמילים "בסעיף

זה – הוראות המנהל" – יימחקו;

(ב) בפסקה (1), המילים "או מי שהוא הסמיכו" – יימחקו.

תיקון סעיף 164 45. בסעיף 164 לחוק העיקרי –

(1) בכל מקום, המילים "או מי שהוא הסמיכו לכך" – יימחקו;

(2) בסעיף קטן (ב), בפסקה (2), המילים "או למי שהוא הסמיכו לכך" – יימחקו;

(3) בסעיף קטן (ז), אחרי "מזון במסלול האירופי" יבוא "או במסלול האמריקאי" ובסופו יבוא "או במסלול האמריקאי";

(4) אחרי סעיף קטן (ח) יבוא:

"(ט) הסמכויות הנתונות למנהל המערך לפי סעיף קטן (ח) יהיו נתונות לו,

בשינויים המחויבים, גם לגבי מזון המיובא במסלול האמריקאי, אם התעורר חשש

כי יש בו גורם רעיל או מזיק כהגדרתו בסעיף 5(ד)."

תיקון סעיף 165 46. בסעיף 165 לחוק העיקרי –

(1) בכל מקום, המילים "או מי שהוא הסמיכו לכך" – יימחקו;

(2) בפסקה (1), אחרי "החלות עליו" יבוא "ולגבי מזון המיובא במסלול האמריקאי –

אינו עומד בהוראות הדין האמריקאי החלות בארצות הברית כפי שהן חלות על מזון

המשווק בארצות הברית".

## ד ב ר י ה ס ב ר

יחולו גם על מזון במסלול האמריקאי בכל מקרה שבו יש חשש לגורם רעיל או מזיק במזון, זאת כדי להבטיח כלים להתמודדות עם סיכונים שלא זוהו או הוגבלו מראש, תוך שמירה על בטיחות הציבור הישראלי. במקרה כאמור מנהל המערך יהיה רשאי לדרוש מעוסק במזון הוכחה שהמזון אינו מזיק או עלול להזיק לבריאותו של אדם; לא השתכנע מנהל המערך כי המזון אינו מזיק או עלול להזיק כאמור, יראו את המזון מאותו מועד כמזון מזיק לעניין חוק זה.

**סעיף 46** מוצעים תיקונים מבניים וענייניים בסעיף 165 העוסק בהודעה בדבר מסוכנות מזון. מבחינה מבנית, התיקון מוחק את המילים "או מי שהוא הסמיכו לכך", שכן לפי הוראות סעיף 311 לחוק כנוסחו המוצע בסעיף 63 להצעת חוק זו, מנהל המערך יהיה רשאי לאצול סמכות הנתונה לו לפי חוק זה לעובד המערך, לרבות סמכויותיו לפי סעיף 165 לחוק. מבחינה עניינית, התיקון מרחיב את תחולת פסקה (1) המאפשרת להורות על פרסום הודעה כאשר מזון אינו עומד בדרישות חקיקת המזון החלות עליו, גם למקרה שבו מזון במסלול האמריקאי אינו עומד בהוראות הדין האמריקאי החלות בארצות הברית כפי שהן חלות על מזון המשווק בה.

**סעיף 44** התיקון מבצע שינויים מבניים בסעיף 163 לחוק, העוסק בהוראות חירום לעוסקים במזון לשם מניעת סכנה ממזון מסוים, הכוללים את העברת הסמכות למתן הוראות ממנהל שירות המזון למנהל המערך, ועדכון כל ההפניות ל"הוראות המנהל" כך שיתייחסו למנהל המערך.

**סעיף 45** התיקון המוצע מבצע שינויים מבניים וענייניים בסעיף 164 לחוק העוסק באחריות יצרן, יבואן ומשווק לעניין מזון מזיק. מבחינה מבנית, התיקון מוחק את המילים "או מי שהוא הסמיכו לכך", שכן לפי הוראות סעיף 311 לחוק כנוסחו בסעיף 63 להצעת חוק זו, מנהל המערך יהיה רשאי לאצול סמכות הנתונה לו לפי חוק זה לעובד המערך, לרבות סמכויותיו לפי סעיף 164. מבחינה עניינית, התיקון המוצע מרחיב את תחולת סעיף קטן (ז) למסלול האמריקאי החדש בכך שנוספה דרישה שיבואנים במסלול האמריקאי יתעדו תלונות בדבר נזק או חשש לנזק לבריאות, בדומה ליבואנים במסלול האירופי, לפי הוראות סעיף 54(ב)(4) לחוק.

נוסף על כך, מוצע להוסיף את סעיף קטן (ט), הקובע שהסמכויות הנתונות למנהל המערך לפי סעיף קטן (ח)



- תיקון סעיף 166 47. בסעיף 166 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), במקום "החלות עליו, או" יבוא "החלות עליו, ולגבי מזון המיובא במסלול האמריקאי – אינו עומד בהוראות הדין האמריקאי החלות בארצות הברית כפי שהן חלות על מזון המשווק בארצות הברית, או מצא".
- תיקון סעיף 167 48. בסעיף 167 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ד), במקום "או מי שהוא הסמיכו לכך או הרופא הממשלתי או מי שהוא הסמיכו לכך" יבוא "או הרופא הממשלתי או מי שהרופא הממשלתי הסמיכו לכך" ובמקום "או מי שהוא הסמיכו לכך לדרוש" יבוא "לדרוש".
- תיקון סעיף 168 49. בסעיף 168 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ב), המילים "או מי שהוא הסמיכו לכך" – יימחקו.
- תיקון סעיף 170 50. בסעיף 170 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), במקום "מנהל חטיבת בריאות הציבור" יבוא "ראש חטיבת בריאות הציבור" ובמקום "מוסמכת" יבוא "מוכרת";
- (2) בסעיף קטן (ג), בפסקה (2), אחרי "ציוד" יבוא "תשתיות".
- תיקון סעיף 172 51. בסעיף 172(ג) לחוק העיקרי, במקום "מנהל שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות" יבוא "ראש חטיבת בריאות הציבור במשרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לכך".

## ד ב ר י ה ס ב ר

הבירור. התיקון המוצע מעביר את הסמכות למנהל המערך, אשר יהיה רשאי להסמיך עובד אחר מהמערך, בהתאם להסדרה הכוללת של אצילת סמכויותיו בחוק לפי סעיף 331ב כנוסחו המוצע בסעיף 63 להצעת חוק זו.

**סעיף 50** התיקון המוצע בסעיף 170 לחוק העוסק בהכרה במעבדה לבדיקת מזון, כולל כמה תיקונים טכניים ומהותיים. בסעיף קטן (א) מוצעים שני תיקונים. הראשון הוא תיקון טכני של התואר "מנהל חטיבת בריאות הציבור" ל"ראש חטיבת בריאות הציבור", בהתאם לכינוי התארים במשרד הבריאות. השני הוא תיקון טרמינולוגי – במקום "מעבדה מוסמכת" יבוא "מעבדה מוכרת", לצורך אחידות עם שאר הוראות החוק ועם ההגדרה המתוקנת למונח זה בסעיף 2 לחוק כנוסחו המוצע בסעיף 1 להצעת חוק זו. בסעיף קטן (ג) מוצע להסמיך את השר לקבוע הוראות לא רק לגבי הציוד והטכנולוגיות הנדרשים במעבדה מוכרת, אלא גם לגבי התשתיות הנדרשות לתפקודה התקין.

**סעיף 51** התיקון המוצע בסעיף 172 לחוק העוסק בחובת דיווח של מעבדה מוכרת על תוצאה חריגה, כולל שני תיקונים המתאימים את הסעיף למבנה הארגוני החדש ולכינויי התארים במשרד הבריאות. בסעיף קטן (ג) מוצע להחליף את "מנהל שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות" ב"ראש חטיבת בריאות הציבור במשרד הבריאות" או מי שהוא הסמיכו לכך. שינוי זה תואם לתיקון הטכני המוצע לסעיף 170(א) לחוק בהתאם לכינויי התארים במשרד הבריאות, ומוסיף את האפשרות להסמכת אחרים על ידי ראש שירותי בריאות הציבור, בהתאמה. כך ראש חטיבת בריאות הציבור יהיה מוסמך גם לבטל הכרה במעבדה מוכרת אם מצא שלא קיימה את חובת הדיווח על תוצאה חריגה, ויוכל להסמיך אחרים לבצוע סמכות זו.

**סעיף 47** מוצע להרחיב את תחולת סעיף 166 לחוק העוסק בהוראות להפסקת פעולות עוסק במזון, ובכלל זה הוראות לאיסוף המזון ולמניעת העברת מזון לגורם מפה, כך שיחולו גם על המסלול האמריקאי. הסעיף הקיים מאפשר למנהל שירות המזון או לרופא מחוזי לתת הוראות כאמור אם מצא כי המזון אינו עומד בדרישות חקיקת המזון החלות עליו או כאשר קיים חשש לבריאות הציבור או עלול להתקיים חשש כאמור. התיקון המוצע קובע כי הסמכויות האמורות יהיו בידי מנהל המערך או הרופא המחוזי גם במקרה שבו מזון המיובא במסלול האמריקאי אינו עומד בהוראות הדין האמריקאי החלות בארצות הברית כפי שהן חלות על מזון המשווק בארצות הברית. יודגש כי לפי הנוסח המוצע של סעיף 331ב לחוק כנוסחו המוצע בסעיף 63 להצעת חוק זו, סמכות זו של מנהל המערך אינה ניתנת לאצילה.

**סעיף 48** סעיף 167 לחוק מאפשר למנהל שירות המזון ולרופא הממשלתי לפסול מזון המיועד למכירה, לצוות על השמדתו או על מניעת השימוש בו אם מצאו כי הוא עלול להזיק לבריאות אדם או שאינו ראוי למאכל אדם. סמכויות אלה אינן ניתנות לאצילה, למעט הסמכות הקבועה בסעיף 167(ד). התיקון המוצע מתאים את הנוסח לשינוי המבני במשרד הבריאות עם הקמת מערך מזון ותמרוקים, כך שהסמכויות האמורות יוקנו למנהל המערך במקום למנהל שירות המזון, תוך שמירת האפשרות לאצול את הסמכות רק לעניין סעיף קטן (ד), הכול כפי שמוצע להסדיר בסעיף 331ב לחוק כנוסחו בסעיף 63 להצעת חוק זו, לעניין סמכויות מנהל המערך.

**סעיף 49** סעיף 168 לחוק מאפשר למנהל שירות המזון לבצע בירור של אירוע בריאותי חמור ולקבוע את מועד סיום תקופת ההתליה בהתבסס על תוצאות

- תיקון סעיף 173 52. בסעיף 173 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), במקום "מוכרת" יבוא "כמפורט בסעיף 169(ב)" ובמקום "כל עוד" יבוא "ובלבד שדגימת המזון ניטלה בידי מפקח, וכל עוד".
- תיקון סעיף 176 53. בסעיף 176 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), בפסקה (2), במקום "מנהל שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות" יבוא "המנהל".
- תיקון סעיף 181 54. בסעיף 181 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (6) יבוא:
- "(7) קוד אישור שקיבל באמצעות המערכת הממוחשבת כאמור בסעיף 182".
- החלפת סעיף 182 55. במקום סעיף 182 לחוק העיקרי יבוא:

"קוד אישור מהמערכת הממוחשבת להוצאת משלוח 182. יצרן, בעל היתר הפעלה או יבואן, לפי העניין, לא יוציא משלוח מוצרי בשר ממפעל בשר, ממפעל לבשר גולמי, מבית קירור או מתחנת הסג, אלא לאחר שקיבל קוד אישור מהמערכת הממוחשבת; המערכת הממוחשבת תנפיק את הקוד כאמור ליצרן, לבעל היתר הפעלה או ליבואן, לפי העניין, לאחר שהעביר אליה את פרטי תעודת המשלוח כאמור בסעיף 181(1) עד (6)".

## ד ב ר י ה ס ב ר

הממוחשבת כאמור בסעיף 182". תוספת זו מקשרת בין תעודת המשלוח לבין המערכת הממוחשבת המוסדרת בסעיף 182, ויוצרת מנגנון דיגיטלי לאימות ומעקב אחר משלוחי מוצרי בשר. קוד האישור הממוחשב נועד לשפר את יכולת המעקב והפיקוח על מוצרי בשר לאורך שרשרת האספקה, להבטיח את אמינות המידע ולאפשר זיהוי מהיר ויעיל של משלוחים במקרה של בעיות בטיחות או איכות.

**סעיף 55** מוצע להחליף את סעיף 182 לחוק המטיל חובה להעביר את פרטי המשלוח למערכת הממוחשבת בעת יציאת המשלוח, אך אינו מתנה את יציאת המשלוח בקבלת קוד אישור מוקדם מהמערכת הממוחשבת. מוצע להחליף את הסעיף בסעיף חדש ובו לקבוע מנגנון הדורש קבלת קוד אישור מהמערכת הממוחשבת כתנאי מוקדם ליציאת המשלוח. בהתאם לכך, יצרן, בעל היתר הפעלה או יבואן לא יוכלו להוציא משלוח מוצרי בשר ממפעל בשר, ממפעל לבשר גולמי, מבית קירור או מתחנת הסג, אלא לאחר שקיבלו קוד אישור מהמערכת הממוחשבת. המערכת הממוחשבת תנפיק את קוד האישור רק לאחר שהיצרן, בעל היתר הפעלה או היבואן העבירו אליה את פרטי תעודת המשלוח כמפורט בסעיף 181(1) עד (6). פרטים אלה כוללים את פרטי היצרן, פרטי מוצר הבשר, זמני יציאה, יעד המשלוח, פרטי רכב ההובלה ופרטי התקשרות.

וזה נוסחו של הסעיף שמוצע להחליפו:

### "שליחת העתק של התעודות

182. בעת יציאתו של משלוח מוצרי בשר ממפעל בשר, ממפעל לבשר גולמי, מבית קירור או מתחנת הסג, יעביר היצרן, בעל היתר הפעלה או היבואן, לפי העניין, למערכת הממוחשבת את פרטי המשלוח, יעד המשלוח, פרטי רכב ההובלה ושם הרופא הווטרינר המוסמך במפעל, לפי הוראות מנהל היחידה הווטרינרית".

**סעיף 52** מוצע לתקן את סעיף 173 לחוק העוסק בתעודת בדיקה כראיה לתוכנה. התיקון הראשון מבהיר כי תעודת הבדיקה תשמש כראיה בהליכים לפי חוק זה אם ניתנה על ידי מעבדה העומדת בדרישות המפורטות בסעיף 169(ב) לחוק, ולא רק על ידי מעבדה מוכרת. כך יהיה ניתן גם להשתמש בתעודת בדיקה של מעבדה שאושרה או הוכרה על ידי אחד הגופים המנויים בסעיף 52(ב) לחוק, וכן בתעודת בדיקה של מעבדה בישראל כהגדרתה בסעיף 2 לחוק. התיקון השני מוסיף תנאי נוסף לקבילות תעודת הבדיקה על ידי הוספת המילים "ובלבד שדגימת המזון ניטלה בידי מפקח". תוספת זו קובעת כי תעודת הבדיקה תשמש כראיה לתוכנה רק אם דגימת המזון שנבדק ניטלה בידי מפקח מוסמך, ולא על ידי גורם אחר. דרישה זו נועדה להבטיח את תקינות הליך הדגימה ולשמור על שרשרת הראיות, כדי שתוצאות הבדיקה יהיו אמינות ובעלות תוקף ראייתי בהליכים משפטיים.

**סעיף 53** מוצע לתקן את סעיף 176 לחוק העוסק בהליך ההשגה, ולהתאים את נוסח פסקה (2) לסעיף קטן (א) לשוני המבני במשרד הבריאות עם הקמת מערך מזון ותמרוקים. הסעיף מסדיר את הליכי ההשגה על החלטות גורמים שונים במסגרת החוק, ומגדיר מי הם הגורמים המוסמכים לדון בהשגות על פי סוג ההחלטה וזהות הגורם שקיבל אותה. מוצע להסמיך את המנהל הכללי של משרד הבריאות, או עובד המדינה שהוא הסמיך לכך (בהתאם להגדרת "המנהל" בסעיף 2 לחוק), לדון בהשגה על החלטת מנהל המערך לפי פרקים ג' ו'ו', במקום מנהל שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות שהוא בעל הסמכות כיום.

**סעיף 54** סעיף 181 לחוק מפרט את המידע הנדרש בתעודת משלוח למוצר בשר, הכולל פרטי היצרן, פרטי המוצר, זמני היציאה, היעד, פרטי רכב ההובלה ופרטי התקשרות. מוצע להוסיף את פסקה (7) ובה הדרישה לכלול בתעודת המשלוח "קוד אישור שקיבל באמצעות המערכת

56. בסיפ 246 לחוק העיקרי, ברישה, אחרי "רשאי" יבוא "הממונה כהגדרתו בסיפ 260 או". תיקון סעיף 246
57. בסיפ 247 לחוק העיקרי, המילים "או מי שהוא הסמיכו לכך" – יימחקו. תיקון סעיף 247
58. בסיפ 256 לחוק העיקרי – (1) בסיפ קטן (א) – תיקון סעיף 256

- (א) בפסקה (102), אחרי "במסלול האירופי" יבוא "או במסלול האמריקאי";
- (ב) אחרי פסקה (15) יבוא:
- "(15א) מעביר מזון לעוסק במזון, המוסר לו פרט לא נכון בנוגע לפרטים המפורטים בסיפ 135(א), בניגוד להוראות סעיף 134(א);";
- (ג) אחרי פסקה (16) יבוא:
- "(16א) מקבל מזון מעוסק במזון, המוסר לו פרט לא נכון בנוגע לפרטים המפורטים בסיפ 134, בניגוד להוראות סעיף 135(א);";
- (ד) אחרי פסקה (18) יבוא:
- "(18א) יצרן, בעל היתר הפעלה או יבואן, אשר הוציא משלוח מוצרי בשר ממפעל בשר, ממפעל לבשר גולמי, מבית קירור או מתחנת הסגר, בלא שקיבל קוד אישור מהמערכת הממוחשבת, בניגוד להוראות סעיף 182 רישא";

## דברי הסבר

הנדרשים במסגרת הבקשה לקבלת תעודת שחרור התיקון מרחיב את תחולת העבירה גם על יבואנים המייבאים במסלול האמריקאי, בהתאם לעקרונות הדומים שנקבעו לגבי מסלולים אלה;

בפסקאות משנה (ב) ו-(ג) מוצע להוסיף את פסקאות (15א) ו-(16א) כמפורט להלן. בהתאם לחוק, מעביר מזון ומקבל מזון נדרשים לקבל עם המזון פרטים ומסמכים שנועדו להבטיח את עקבות המזון, וקיימות בחוק עבירות הנוגעות לקבלת או מסירת פרטים לא נכונים, שהיא תופעה אך אין עבירה על מסירת פרטים לא נכונים, שהיא תופעה שכיחה יחסית. בהתאם לכך, לצד העבירות הקיימות בחוק העיקרי בסיפ 256(א) ו-(16), מוצע להוסיף עבירות בנוסח המוצע בסיפ 256(א) ו-(16א).

תיקון מקביל הקובע גם הפרה מינהלית בעניין זה, שבשלה ניתן להשית על המפר עיצום כספי, מוצע בסיפ 261(19) לחוק כנוסחו בסיפ 59 להצעת חוק זו, כפי שיפורט בדברי ההסבר לסעיף האמור;

בפסקת משנה (ד) מוצע להוסיף את פסקה (18א) הקובעת עבירה חדשה שעניינה יצרן, בעל היתר הפעלה או יבואן, אשר הוציא משלוח מוצרי בשר בלא שקיבל קוד אישור מהמערכת הממוחשבת, בניגוד להוראות סעיף 182 רישא לחוק. עבירה זו נועדה לאכוף את החובה החדשה לקבל אישור מוקדם מהמערכת הממוחשבת לפני הוצאת משלוחי מוצרי בשר כמפורט לעיל בדברי ההסבר לסעיף 182 לחוק כנוסחו המוצע בסיפ 55 להצעת חוק זו.

**סעיף 56** התיקון המוצע בסיפ 246 לחוק עוסק בסמכויות פיקוח ומוסיף גורם נוסף המוסמך לממש את סמכויות הפיקוח. הסעיף הקיים מעניק למפקח סמכויות פיקוח שונות לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי החוק, כולל דרישת זיהוי, קבלת מידע ומסמכים, ביצוע מדידות ובדיקות, נטילת דגימות וכניסה למקומות שבהם מייצרים או מוכרים מזון. התיקון מוסיף את "הממונה כהגדרתו בסיפ 260" כגורם המוסמך לממש את סמכויות הפיקוח לצד המפקח. בסיפ 260 לחוק כנוסחו המוצע בסיפ 59 להצעת חוק זו, מוצע להגדיר את "הממונה" – "מנהל האכיפה, או עובד המערך הכפוף לו האחראי לנושא אכיפה ועיצומים כספיים, שמנהל המערך הסמיכו לעניין פרק זה".

**סעיף 57** מוצע להתאים את הוראות הסעיף בעקבות תיקון המונח הרוחבי, הסמכתו של מנהל המערך וסעיף 310 כנוסחו המוצע לעניין סמכותו לאצול מסמכויותיו.

**סעיף 58** סעיף 256 לחוק הוא סעיף העונשין. מוצע להוסיף לסעיף זה עבירות חדשות, לצד התאמת נוסח עבירות קיימות כך שיתאימו גם למסלול האמריקאי החדש ולשניונים הארגוניים במערך מזון ותמרוקים.

### לפסקה (1)

בפסקה זו מוצעים תיקונים לסעיף קטן (א), כמפורט להלן:

בפסקת משנה (א) מוצע להוסיף התייחסות ליבוא במסלול האמריקאי לפסקה (12) שעניינה יבואן המייבא מזון במסלול מיוחד שלא מגיש את המסמכים והפרטים

(א) אחרי פסקה (17א) יבוא:

“(17ב) בעל רישיון אחסנה או היתר לאחסנה לפי סעיף 150(1) או (3), המאחסן מזון בטמפרטורה מבוקרת, בלי שיש בידו אישור הגשת התחייבות בדבר יישום תוכנית בטיחות מזון בבקרה עצמית בניגוד להוראות סעיף 41א(א);

(17ג) מי שבדיו אישור הגשת התחייבות בדבר יישום תוכנית בטיחות מזון בבקרה עצמית ומאחסן מזון שלא בהתאם לתוכנית כאמור, בניגוד להוראות סעיף 41א(ג);”;

(ב) אחרי פסקה (20) יבוא:

“(20א) מבקש רישיון ייצור או חידושו שמסר לגבי המזון פרטים לא נכונים במסמך פרט או טופס שהגיש במצורף לבקשה לרישיון הייצור או לבקשה לחידושו, כאמור בסעיף 28;

(20ב) יצרן מזון שמסר לגבי המזון פרטים לא נכונים באחד מאלה:

(א) בתוכנית בטיחות המזון או בהתחייבות המצורפות להתחייבות כי מיושמת במפעלו תוכנית בטיחות מזון בבקרה עצמית לפי הוראות סעיף 41(ב);

(ב) בפרט שכלל בבקשה לקבלת אישור ייצור נאות או בבקשה לחידושו אישור כאמור, או במסמך שצורף לאותה בקשה, כאמור בסעיף 42;

(ג) בפרטי תעודת משלוח למוצר בשר, כאמור בסעיף 181;

(ד) בפרטי תעודת המשלוח שהעביר למערכת הממוחשבת, כאמור בסעיף 182”;

(ג) בפסקה (24א), אחרי “במסלול האירופי” יבוא “או במסלול האמריקאי”;

(ד) בפסקה (24ב), אחרי “מייבא מזון במסלול האירופי” יבוא “או במסלול האמריקאי” ובמקום “יבוא מזון במסלול האירופי” יבוא “יבוא מזון במסלול כאמור”;

(ה) בפסקה (27) –

## ד ב ר י ה ס ב ר

### לפסקה (2)

בפסקה זו מוצעים תיקונים לסעיף קטן (ב), כמפורט להלן:

בפסקת משנה (א) מוצע להוסיף את פסקאות (17ב) ו-(17ג) שענינן עבירות הנוגעות לחובת יישום תוכנית בטיחות מזון בבקרה עצמית לבעלי רישיון אחסנה או היתר לאחסנה. פסקאות (16) ו-(17א) לסעיף 256(ב) נחקקו עוד בתיקון הקודם לחוק וצפויות להיכנס לתוקפן בחודש אוגוסט 2026. עבירות אלה מאפשרות את האכיפה של חובת יישום תוכנית בטיחות מזון בבקרה העצמית במחסני מזון בטמפרטורה מבוקרת;

בפסקת משנה (ב) מוצע להוסיף את פסקאות (20א) ו-(20ב) הקובעות עבירות על מסירת פרטים לא נכונים

במסמכים שונים. פסקה (20א) עוסקת במבקש רישיון ייצור או חידושו שמסר פרטים לא נכונים במסמכים הנלווים לבקשה. פסקה (20ב) עוסקת ביצרן מזון שמסר פרטים לא נכונים במסמכים שונים, כולל בתוכנית בטיחות המזון, בבקשות לאישור ייצור נאות או חידושו ובפרטי תעודת משלוח למוצר בשר או שהעביר למערכת הממוחשבת;

בפסקאות משנה (ג), (ד) ו-(ה) מוצעים תיקונים המרחיבים את תחולתן של עבירות קיימות הקבועות בפסקאות (24א), (24ב) ו-(27) כך שיחולו גם על המסלול האמריקאי, וכן מוצע להוסיף עבירות בשל מסירת פרטים לא נכונים בידי יבואן מוצר בשר בתעודת משלוח למוצר בשר או למערכת הממוחשבת;

(1) בפסקת משנה (ב1), אחרי "במסלול האירופי" יבוא "או במסלול האמריקאי";

(2) בפסקת משנה (ב2), במקום "היבואן בתוספת" יבוא "היבואן בנוסח שבתוספת";

(3) בפסקת משנה (ג1), במקום "היבואן בתוספת" יבוא "היבואן בנוסח שבתוספת";

(4) אחרי פסקת משנה (ג1) יבוא:

"(2ג) בפסקה (4) בהחייבות של היבואן בנוסח שבתוספת השלישית ג' כאמור בסעיף 179(1) או במסמכים המפורטים בסעיף 179(3)(ב) ו-(5);";

(5) אחרי פסקת משנה (ה) יבוא:

"(ו) בפרטי תעודת משלוח למוצר בשה, כאמור בסעיף 181;

(ז) בפרטי תעודת משלוח שהעביר למערכת הממוחשבת, כאמור בסעיף 182";

(ו1) אחרי פסקה (29) יבוא:

"(29א) יבואן שיש בידו תעודת יבואן רשום לפי סעיף 105 המייבא מזון במסלול האירופי או במסלול האמריקאי, בניגוד להוראת סעיף 105(ג);";

(ז1) אחרי פסקה (37) יבוא:

"(37א) מביא מהאזור לישראל מזון שיובא לשטחי האזור לפי הוראות סעיף 105, בניגוד להוראות סעיף 143א";

(ח) אחרי פסקה (39) יבוא:

"(39א) משווק מזון שהוא מסר לגביו פרטים לא נכונים בבקשה לרישום במרשם המשווקים מהאזור או בבקשה לחידוש רישום כאמור, לפי סעיף 147";

תיקון סעיף 260. 59. בסעיף 260 לחוק העיקרי, במקום ההגדרה "הממונה" יבוא:

"הממונה" – מנהל האכיפה, או עובד המערך הכפוף לו האחראי לנושא אכיפה ועיצומים כספיים, שמנהל המערך הסמיכו לעניין פרק זה";

## ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 59 סעיף 260 לחוק הוא סעיף ההגדרות הפותח את פרק י"א: אכיפה מינהלית. מוצע להחליף את הגדרת "הממונה" בעל הסמכות להטלת עיצומים כספיים, ושאר הסמכויות המוסדרות בפרק י"א, כך שתתאים לשינויים הארגוניים שבוצעו במערך מזון ותמרוקים. מוצע כי הממונה לא יהיה מנהל שירות המזון אלא מנהל אגף בכיר אכיפה ועיצומים במערך האחראי על תחום האכיפה בתוך המערך, או עובד המערך הכפוף לו שהוא אחראי תחום בכיר לנושא העיצומים הכספיים, אשר יוסמך על ידי מנהל המערך.

וזה נוסחה של ההגדרה שמוצע להחליפה:

"הממונה" – מנהל שירות המזון או עובד המשדר הכפוף אליו האחראי לנושא עיצומים כספיים, שהוא הסמיכו לעניין פרק זה."

בפסקת משנה (ו) מוצע לקבוע עבירה חדשה בפסקה (29א) החלה על יבואן שיש בידו תעודת יבואן רשום לפי סעיף 105 המייבא מזון במסלול האירופי או במסלול האמריקאי, בניגוד להוראת סעיף 105(ג) כנוסחו המוצע בסעיף 35 להצעת חוק זו;

בפסקת משנה (ז) מוצעת עבירה חדשה בפסקה (37א) החלה על משווק מן האזור המביא לישראל מזון שיובא לשטחי האזור לפי סעיף 105 כנוסחו המוצע כאמור, בניגוד להוראות סעיף 143א כנוסחו המוצע בסעיף 42 להצעת חוק זו;

לבסוף, מוצע להוסיף בפסקת משנה (ח) את פסקה (39א) הקובעת עבירה על מסירת פרטים לא נכונים בידו משווק מזון בבקשה לרישום במרשם המשווקים מהאזור.

(1) בפסקה (11ב), אחרי "במסלול האירופי" יבוא "או במסלול האמריקאי";

(2) אחרי פסקה (13) יבוא:

"(13א) יצרן, בעל היתר הפעלה או יבואן, אשר הוציא משלוח מוצרי בשר ממפעל בשר, ממפעל לבשר גולמי, מבית קירור או מתחנת הסגה בלא שקיבל קוד אישור מהמערכת הממוחשבת, בניגוד להוראת סעיף 182 רישא";

(3) אחרי פסקה (19) יבוא:

"(20) מעביר מזון לעוסק במזון, המוסר לו פרט לא נכון בנוגע לפרטים המפורטים בסעיף 135(א), בניגוד להוראות סעיף 134(א);

(21) מקבל מזון מעוסק במזון, המוסר לו פרט לא נכון בנוגע לפרטים המפורטים בסעיף 134, בניגוד להוראות סעיף 135(א);

(22) אינו מוסר מסמך הדרוש לממונה או למפקח, לשם מילוי תפקידו, בניגוד לסעיף 246."

(1) אחרי פסקה (15ג) יבוא:

"(15ד) בעל רישיון אחסנה או היתר לאחסנה לפי סעיף 150(1) או (3), המאחסן מזון בטמפרטורה מבוקרת, בלי שיש בידו אישור הגשת התחייבות בדבר יישום תוכנית בטיחות מזון בבקרה עצמית בניגוד להוראות סעיף 41א(א);

## ד ב ר י ה ס ב ר

לשם מילוי תפקידו, בניגוד לסעיף 246. תוספת זו נועדה ליצור כלי אחיפה נוסף למקרה שבו עוסק מסרב לשתף פעולה עם הרשויות ולמסור מסמכים הנדרשים לפיקוח. יצוין כי העבירה הפלילית על הפרעה למפקח במילוי תפקידו קבועה הן בחוק העונשין והן בסעיף 256(א)(23) לחוק, המתירס להפרעה למפקח במילוי תפקידו באופן כללי.

**סעיף 61** סעיף 262 לחוק מרכז את רשימת ההפרות המינהליות שניתן להשית על מבצען עיצום כספי בסכום של פי 1.5 מהסכום הבסיסי. מוצע לתקן את הוראות הסעיף ולכלול בו הפרות הנוגעות גם ליבוא במסלול האמריקאי החדש ולשינויים המוצעים בהצעת חוק זו. כלל התיקונים המוצעים בסעיף זה נועדו לחזק את מערך האכיפה, להבטיח יישום אחיד של הדרישות בכל מסלולי היבוא ולמנוע מסירת מידע שקרי או חסר על ידי עוסקים במזון.

### לפסקה (1)

מוצע להוסיף את פסקאות (15) ו־(15ה) הקובעות הפרות הנוגעות לחובת יישום תוכנית בטיחות מזון בבקרה עצמית לבעלי רישיון אחסנה או היתר לאחסנה, בדומה לעבירות המוצעות בסעיף 256(ב)(17) ו־(17ג) כנוסחו המוצע בסעיף 58 להצעת חוק זו. פסקה (15) המוצעת קובעת הפרה בעניינו של בעל רישיון אחסנה או היתר אחסנה המאחסן מזון בטמפרטורה מבוקרת בלא אישור הגשת התחייבות בדבר יישום תוכנית בטיחות מזון. פסקה (15ה) המוצעת קובעת הפרה בעניינו של מי שבידו אישור כאמור אך מאחסן מזון שלא בהתאם לתוכנית.

**סעיף 60** סעיף 261 לחוק כולל רשימה של הפרות מנהליות שבשלהן ניתן להשית עיצום כספי בסכום הבסיסי כהגדרתו בסעיף 260 לחוק (להלן – הסכום הבסיסי). מוצע להרחיב את רשימת ההפרות במספר עניינים כמפורט להלן:

ראשית, בפסקה (11ב) מוצע לקבוע כי ההפרה החלה בעניינו של יבואן המייבא מזון במסלול האירופי שלא מגיש את המסמכים והפרטים הנדרשים במסגרת הבקשה לקבלת תעודת שחרור, חלה גם בעניינו של יבואן המייבא מזון במסלול האמריקאי;

שנית, מוצע להוסיף את פסקה (13א), ובדומה לעבירה הפלילית בסעיף 256(א)(18) כנוסחו המוצע בסעיף 58 להצעת חוק זו, מוצע לקבוע כי יצרן, בעל היתר הפעלה או יבואן אשר הוציא משלוח מוצרי בשר בלא שקיבל קוד אישור מהמערכת הממוחשבת, בניגוד להוראת סעיף 182 רישא, הריהו מבצע הפרה מינהלית. הפרה זו נועדה לאכוף את החובה החדשה לקבל אישור מוקדם מהמערכת הממוחשבת לפני הוצאת משלוחי מוצרי בשר;

שלישית, ובדומה לעבירות הפליליות שאותן מוצע להוסיף בסעיף 256(א)(15) ו־(16א) כנוסחו המוצע בסעיף 58 להצעת חוק זו, מוצע להוסיף את פסקאות (20) ו־(21) ולקבוע בהן הפרות מינהליות הנוגעות למסירת פרטים לא נכונים בעת העברת מזון מעוסק לעוסק;

לבסוף מוצע להוסיף את פסקה (22) הקובעת עיצום כספי על מי שאינו מוסר מסמך הדרוש לממונה או למפקח

(15ה) מי שבידו אישור הגשת התחייבות בדבר יישום תוכנית בטיחות מזון בבקרה עצמית ומאחסן מזון שלא בהתאם לתוכנית כאמור, בניגוד להוראות סעיף 41א(ג);”;

(2) אחרי פסקה (17) יבוא:

”(17א) מבקש רישיון ייצור או חידושו שמסר לגבי המזון פרטים לא נכונים במסמך, פרט או טופס שהגיש במצורף לבקשה לרישיון הייצור או לבקשה לחידושו, כאמור בסעיף 28;

(17ב) יצרן מזון שמסר לגבי המזון פרטים לא נכונים באחד מאלה:

(א) בתוכנית בטיחות המזון או בהתחייבות המצורפות להתחייבות כי מיושמת במפעלו תוכנית בטיחות מזון בבקרה עצמית לפי הוראות סעיף 41ב);

(ב) בפרט שכלל בבקשה לקבלת אישור ייצור נאות או בבקשה לחידושו אישור כאמור, או במסמך שצורף לאותה בקשה, כאמור בסעיף 42;

(ג) בדיווח בעניין מזון מזיק כאמור בסעיף 164ב(2);

(ד) בפרטי תעודת משלוח למוצר בשר, כאמור בסעיף 181”;

(3) בפסקה (22א), אחרי ”במסלול האירופי” יבוא ”או במסלול האמריקאי”;

(4) בפסקה (22ב), אחרי ”מייבא מזון במסלול האירופי” יבוא ”או במסלול האמריקאי” ובמקום ”יבוא מזון במסלול האירופי” יבוא ”יבוא מזון במסלול כאמור”;

(5) אחרי פסקה (22ה) יבוא:

”(22) מייבא מזון במסלול האמריקאי שהצהיר הצהרה לפי פסקה (2א) לתוספת השלישית ג’ בלי שהמזון מיוצר בארצות הברית או משוק בה, בניגוד להוראות סעיף 54א(6);

(22) מייבא מזון במסלול האמריקאי שהצהיר הצהרה לפי פסקה (2ב) לתוספת השלישית ג’ בלי שהמזון מיוצר בארצות הברית, בניגוד להוראות סעיף 54א(7);”;

(6) בפסקה (23) –

## ד ב ר י ה ס ב ר

### לפסקה (2)

מתייחסת ליבואן המייבא מזון במסלול מיוחד בלא אישור קבלת הצהרה מאת יבואן נאות.

### לפסקה (5)

מוצע להוסיף הפרות הנוגעות למסלול האמריקאי בפסקאות (122) ו־ (122) המוצעות. פסקה (122) המוצעת עוסקת ביבואן המצהיר שהמזון מיוצר ומשווק בארצות הברית כאשר אחד מהם אינו נכון; פסקה (122) המוצעת עוסקת ביבואן המצהיר שהמזון מיוצר בארצות הברית כאשר הדבר אינו נכון.

### לפסקה (6)

מוצע לתקן את פסקה (23) – בפסקאות משנה (ב) ו־ (23א) מוצעים תיקונים המרחיבים הפרות קיימות כך שיחולו גם לעניין יבוא במסלול האמריקאי; בפסקאות משנה (ד) ו־ (23ב) מוצע להוסיף הפרות שעניינן מסירת פרטים לא נכונים

מוצע להוסיף את פסקאות (17א) ו־ (17ב) הקובעות הפרות בשל מסירת פרטים לא נכונים במסמכים שונים. עניינה של פסקה (17א) המוצעת במבקש רישיון ייצור או חידושו שמסר פרטים לא נכונים במסמכים הנלווים לבקשה לרישיון ייצור או לחידושו. עניינה של פסקה (17ב) המוצעת ביצרן מזון שמסר פרטים לא נכונים במסמכים שונים: תוכנית בטיחות מזון, בקשות לאישור ייצור נאות, דיווחים על מזון מזיק ופרטי תעודות משלוח.

### לפסקאות (3) ו־ (4)

מוצע להרחיב את תחולת ההפרות הקבועות כיום בפסקאות (22א) ו־ (22ב) כך שיחולו גם לעניין יבוא במסלול האמריקאי. פסקה (22א) המוצעת מתייחסת ליבואן המייבא מזון במסלול מיוחד בלי שהוא יבואן נאות; פסקה (22ב)



(א) בפסקת משנה (ב1), אחרי "במסלול האירופי" יבוא "או במסלול האמריקאי";

(ב) בפסקת משנה (ב2), במקום "היבואן בתוספת" יבוא "היבואן בנוסח שבתוספת";

(ג) בפסקת משנה (ג1), במקום "היבואן בתוספת" יבוא "היבואן בנוסח שבתוספת";

(ד) אחרי פסקת משנה (ג1) יבוא:

"(ג2) בפסקה (4) בהחייבות של היבואן בנוסח שבתוספת השלישית ג' כאמור בסעיף 179(1) או במסמכים המפורטים בסעיף 179(3)(ב) ו־(5);";

(ה) אחרי פסקת משנה (ה) יבוא:

"(ו) בדיווח בעניין מזון מזיק כאמור בסעיף 164(ב2);

(ז) בפרטי תעודת משלוח למוצר בשר, כאמור בסעיף 181;

(ח) בפרטי תעודת משלוח שהעביר למערכת הממוחשבת, כאמור בסעיף 182";

(7) אחרי פסקה (23) יבוא:

"(ג23) לא צירף הצהרה של יצרן המזון או ספק המזון כאמור בסעיף 179(3)(א) להצהרה בדבר יבוא מזון במסלול האמריקאי, בניגוד להוראות סעיף 179(3)(א);

(ד23) לא צירף הצהרה של יצרן המזון כאמור בסעיף 179(4) להצהרה בדבר יבוא מזון במסלול האמריקאי, בניגוד להוראות סעיף 179(4);";

(8) בפסקה (26), במקום "שנתן מנהל שירות המזון" יבוא "שניתנו לפי פרק ד";

(9) אחרי פסקה (26) יבוא:

"(26) יבואן שיש בידו תעודת יבואן רשום לפי סעיף 105 המייבא מזון במסלול האירופי או במסלול האמריקאי, בניגוד להוראת סעיף 105(ג);";

## ד ב ר י ה ס ב ר

### לפסקה (8)

מוצע לתקן את פסקה (26) בהתאם לסעיף 96(ד1) לחוק כנוסחו המוצע בסעיף 33 להצעת חוק זו.

### לפסקה (9)

מוצע להוסיף את פסקה (26) ולקבוע בה הפרה בעניינו של יבואן שיש בידו תעודת יבואן רשום לפי סעיף 105 לחוק כנוסחו המוצע בסעיף 35 להצעת חוק זו, המייבא מזון במסלול מיוחד (אירופי או אמריקאי), בניגוד לאיסור לייבא מכוח תעודה זו במסלולים אלה כאמור בסעיף 143א לחוק כנוסחו המוצע בסעיף 42 להצעת חוק זו.

בידי יבואן מוצר בשר – בתעודת משלוח למוצר בשר או למערכת הממוחשבת, או בידי יבואן בדיווח על מזון מזיק. כמו כן מוצע תיקון לשוני לפסקאות משנה (ב2) ו־(ג1) שנועד להבהיר את נוסחן.

### לפסקה (7)

מוצע להוסיף את פסקאות (ג23) ו־(ד23) הקובעות הפרות בשל אי־צירוף הצהרות נדרשות של יצרן המזון או ספק המזון להצהרה בדבר יבוא מזון במסלול האמריקאי. פסקה (ג23) המוצעת מתייחסת לאי־צירוף הצהרה של יצרן המזון או ספק המזון; פסקה (ד23) מתייחסת לאי־צירוף הצהרה של יצרן המזון בלבד.

(10) אחרי פסקה (35) יבוא:

"(35א) מביא מהאזור לישראל מזון שיובא לשטחי האזור לפי הוראות סעיף 105, בניגוד להוראות סעיף 143א";

(11) אחרי פסקה (37) יבוא:

"(37א) משווק מזון שהוא מסר לגביו פרטים לא נכונים באחד מאלה:

(א) בבקשה לרישום במרשם המשווקים מהאזור, או בבקשה לחידוש רישום כאמור, לפי סעיף 147;

(ב) בדיווח בעניין מזון מוזק כאמור בסעיף 164(ב)(2);".

תיקון סעיף 311א 62. בסעיף 311א לחוק העיקרי, בסופו יבוא "וארצות הברית".

הוספת סעיף 311ב 63. אחרי סעיף 311א לחוק העיקרי יבוא:

"סמכויות מנהל 311ב. מנהל המערך רשאי לאצול סמכות הנתונה לו לפי חוק זה לעובד המערך, למעט בעניינים אלה:

(1) סמכותו למתן הוראות לפי פסקה (1) להגדרה "חקיקת המזון";

(2) סמכויותיו לפי סעיפים 3א עד 3ב לחוק;

(3) סמכותו לפרסם ברשומות הודעה לפי סעיף 24(ג);

(4) סמכותו לפי פרק ג';

(5) סמכותו לפי סעיף 55 לענין איסור או הגבלה של ייבוא אישי;

## ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (10)

סעיף 63 מוצע להוסיף את סעיף 311 לחוק המסדיר

את סמכויות מנהל המערך ואת יכולתו לאצול סמכויות לעובדים במערך. הסעיף החדש נועד להתאים את החוק למבנה הארגוני החדש במשרד הבריאות ולהבהיר את חלוקת הסמכויות במערך. בהמשך לתיקון הרוחבי של המונחים בחוק והחלפת "מנהל שירות המזון" ב"מנהל המערך" למעט בסעיפים כמפורט בסעיף 2 להצעת חוק זו, ובהמשך למחיקת סמכותו להסמיך את מי מטעמו בסעיפים שונים לאורך החוק, מוצע לקבוע בסעיף 311א את סמכותו הכללית של מנהל המערך לאצול סמכויות הנתונות לו לפי החוק לעובד המערך תוך קביעת חריגים לסמכויות שאינן ניתנות לאצילה. החריגים כוללים סמכויות מהותיות הדורשות קבלת החלטות ברמה הבכירה ביותר, למשל מתן הוראות מינהליות, סמכויות בתחום אימוץ הוראות האיחוד האירופי, מתן רישיונות ייצור, קביעת הוראות כלליות למניעת סכנה, פסילת מזון והשמדתו, והחלטה בהשגות.

בין החריגים המפורטים בסעיף: סמכות מתן הוראות לפי הגדרת "חקיקת המזון"; סמכויות לפי סעיפים 3א עד 3ב העוסקים באימוץ הוראות האיחוד האירופי; סמכות כנותן רישיון ייצור; סמכות איסור או הגבלת ייבוא אישי; סמכות קביעת בדיקות יוזמות כתנאי למתן תעודת שחרור; סמכות קביעת הוראות בנושאים שונים – שמירת מסמכים להוכחת עמידות המזון ואריותו בדרישות חקיקת המזון;

מוצע להוסיף את פסקה (35א) ולקבוע בה הפרה בעניינו של משווק מהאזור המביא לישראל מזון שיובא מחוץ לארץ לשטחי האזור מכוח סעיף 105 כנוסחו כאמור.

לפסקה (11)

מוצע להוסיף את פסקה (37א) ולקבוע בה הפרה בשל מסירת פרטים לא נכונים בידי משווק מזון ומתייחסת למשווק מזון שמסר פרטים לא נכונים בבקשה לרישום במרשם המשווקים מהאזור או בדיווח על מזון מוזק.

סעיף 62 סעיף 311א לחוק עוסק בניתוח סיכונים. מוצע להוסיף את ארצות הברית לרשימת המדינות והישויות שעל בסיסן ניתן לבצע את ניהול הסיכונים בתחום המזון. הסעיף הקיים מאפשר למנהל שירות המזון (ובעקבות תיקון הרוחב המתייחס לשינוי הארגוני במשרד הבריאות – למנהל המערך במקום מנהל שירות המזון) לבצע ניתוח של הסיכונים הקיימים בתחום המזון לשם תכנון פעולות הפיקוח והאכיפה והפעלת הסמכויות לפי החוק, בהתאם לניהול סיכונים מקובל במדינות מפותחות ובהן האיחוד האירופי. התיקון מוסיף את המילים "וארצות הברית" בסוף הסעיף, כך שניהול הסיכונים יכול שיתבסס על שיטות המקובלות גם בארצות הברית.

- (6) סמכותו לפי סעיף 86(ב) לעניין בדיקה יזומה ובדיקה יזומה מיוחדת של המזון המיובא כתנאי למתן תעודת שחרור;
- (7) סמכותו להורות ליבואן על שמירת מסמכים נוספים לשם הוכחת עמידת המזון ואריזתו בדרישות לפי חקיקת המזון לפי סעיף 101;
- (8) סמכותו לרשום יבואן נאות ולחדש את רישומו לפי סעיף 115(א) ו-(ד);
- (9) סמכותו לקבוע הוראות בעניין בקרת איכות עצמית ונקיטת אמצעים סבירים בידי משווק כאמור בסעיף 130א;
- (10) סמכותו לפרסם רשימת סוגי מערכת בקרת איכות באתר האינטרנט לפי סעיף 132(א)(1);
- (11) סמכותו לפי סעיף 157 לקבוע הוראות להחזקה בטמפרטורה מבוקרת לתקופה כאמור באותו סעיף;
- (12) סמכותו לפי סעיף 163 בעניין קביעת הוראות למניעת סכנה שיחולו על כל עוסק במזון;
- (13) סמכותו בעניין מתן הוראות להפסקת פעולות עוסק במזון, לאיסוף המזון ולמניעת העברת מזון לגורם מפר לפי סעיף 166;
- (14) סמכותו בעניין פסילת מזון והשמדתו לפי סעיף 167, למעט לפי סעיף 167(ד);
- (15) סמכותו להחליט בהשגה לפי סעיף 176(א)(3) ו-(5);
- (16) סמכותו להורות כי מפעל לייצור בשר מסוג מסוים שמיושמת לגביו תוכנית בטיחות מזון לא יהיה חייב באישור ייצור נאות, לפי סעיף 178(ג);
- (17) סמכותו לקבוע נהלים להפעלת סמכויות מפקח, כאמור בסעיף 250(א);
- (18) סמכותו להורות בנוהל על חובת מפקח לדווח על הפעלת סמכויותיו כאמור בסעיף 251(א);

## ד ב ר י ה ס ב ר

החריג בפסקה (16) המוצעת מתייחס לסמכות לפטור מחובת אישור ייצור נאות מפעלי בשר מסוימים המיישמים תכנית בטיחות מזון. יצוין בהקשר הזה כי בהתאם לתיקון החוק במסגרת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, סעיף 178 לחוק עתיד להתבטל ביום י"ח באב התשפ"ו (1 באוגוסט 2026) עם כניסתה לתוקף של האפשרות ליישם תוכנית בטיחות מזון בבקרה עצמית לגבי מזון שאינו מנוי בתוספת האחת עשרה לפי סעיף 41 כנוסחו במועד האמור, אשר יחול גם על מוצרי בשר.

בקרת איכות ונקיטת אמצעים סבירים בידי משווק; החזקה בטמפרטורה מבוקרת; מניעת סכנה; הפסקת פעילות עוסק במזון; איסוף המזון ומניעת העברתו לגורם מפר; סמכות בעניין פסילת מזון והשמדתו ועוד. יצוין כי בעניין סמכות קביעת הוראות למניעת סכנה לפי סעיף 163 לחוק, גם סמכות מנהל המערך להאריך את תוקף ההוראות וגם סמכותו לקבוע את תוקפן אינן ניתנות לאצילה.

החריג בפסקה (13) המוצעת מתייחס לסמכות שניתנה רק למנהל המערך או לרופא המחוזי לפי סעיף 166 לחוק למתן הוראות לעוסק במזון, ובכלל זה הוראות להפסקת ייצור, ייבוא או מכירת המזון וכן על איסופו או על החזרתו לעוסק שממנו קיבל את המזון, ועל כן היא אינה ניתנת לאצילה.

(19) סמכותו להסמיך את עובד המערך לממונה לפי ההגדרה "הממונה" שבסעיף 260;

(20) סמכותו לפנות לבית המשפט המוסמך בבקשה למתן צו הגבלה שיפוטי לפי סעיף 292;

(21) סמכותו לבצע ניתוח של הסיכונים הקיימים בתחום המזון לשם תכנון פעולות הפיקוח והאכיפה והפעלת הסמכויות לפי חוק זה כאמור בסעיף 311א.

תיקון סעיף 313 64. בסעיף 313 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (ב), ברישה, אחרי "התוספת השלישית ב" יבוא "התוספת השלישית ג";

(2) בסעיף קטן (ג), במקום "הוראות סעיף 3א" יבוא "הוראות סעיפים 4א3 או 5א3, לפי העניין".

תיקון סעיף 313 65. בסעיף 313 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) בפסקה (1), במקום "אִי־החלת עדכון של שינוי שחל בהוראות המאומצות" יבוא "אִי־החלה בישראל של שינוי שחל בהוראות האיחוד האירופי" ובמקום "בתנאים או בשינויים כאמור בסעיף 3א או בהרחבות, למעט לפי סעיף קטן (11) לאותו סעיף" יבוא "בתנאים, בשינויים או בהרחבות והכול בהתאם להוראות סעיף 4א3(ב)(2)";

(ב) בפסקה (2), במקום "כאמור בסעיף 3א, למעט לפי סעיף קטן (11) לאותו סעיף" יבוא "והכול בהתאם להוראות סעיף 4א3(ב)(2), ותיקון התוספת השנייה א";

(ג) אחרי פסקה (3) יבוא:

"(3א) דרישת צירוף מסמך נוסף להצהרה בדבר יבוא מזון במסלול האמריקאי, בהתאם להוראות סעיף 179ד(6)";

(ד) בפסקה (4), אחרי "התוספת השלישית ב" יבוא "התוספת השלישית ג";

## ד ב ר י ה ס ב ר

בפסקה (1) המוצעת, מוצעים תיקונים לסעיף קטן (א) כמפורט להלן:

ראשית מוצע לתקן את פסקאות (1) ו-(2) לסעיף קטן (א) ולהחליף את ההפניות הכלולות בהן לסעיף 3א הקיים כיום, בהפניות לסעיף 4א3(ב)(2) כנוסחו המוצע, המסדיר את מנגנון ההחלטה על שינויים בהוראות המאומצות. סעיף 4א3(ב)(3) כנוסחו המוצע משמר את מנגנון אימוץ הוראות האיחוד האירופי הקיים כיום, שלפיו אין צורך בקבלת המלצת ועדת החריגים במקרה של צו שעניינו הרחבה המתירה או המאפשרת את השימוש בתהליך במוצר מזון, בחומר או בכמויות מעבר למה שמותר לפי נספח של תקנת האיחוד האירופי, והוא יהיה טעון התייעצות עם הוועדה המקצועית המייעצת בלבד; שנית, מוצע להוסיף את פסקה (3א) לסעיף קטן (א) ולקבוע בה את סמכות ועדת החריגים לתת המלצה בעניין דרישת צירוף מסמך נוסף להצהרה בדבר יבוא מזון במסלול האמריקאי; שלישית, מוצע להרחיב את פסקה (4) כך שתכלול התייחסות גם לתוספת השלישית ג' הנוגעת

סעיף 64 התיקון המוצע בסעיף 313 לחוק העוסק בשינוי התוספות, כולל שני תיקונים טכניים המתאימים את הסעיף לשינויים שנעשו בחוק ולהוספת המסלול האמריקאי. בסעיף קטן (ב) מוצע להוסיף את "התוספת השלישית ג" לרשימת התוספות שלגבי שינוין נדרשת קבלת המלצת ועדת החריגים. התוספת השלישית ג' מתייחסת למסלול האמריקאי החדש ומכילה את ההתייבויות והמסמכים הנדרשים לייבוא מזון במסלול זה. בסעיף קטן (ג) מוצע להחליף את ההפניה הכללית ל"הוראות סעיף 3א" בהפניה ספציפית לסעיפים 4א3 או 5א3 כנוסחם המוצע בסעיף 4 להצעת חוק זו, לפי העניין. שינוי זה נובע מהתיקון המקיף שנעשה בסעיף 3א לחוק, שבמסגרתו בוטלו סעיפים קטנים רבים והוחלפו בסעיפים חדשים.

סעיף 65 התיקון המוצע בסעיף 313 לחוק העוסק בוועדת החריגים, כולל התאמות נרחבות למסלול האמריקאי החדש ולשינויים במנגנון אימוץ הוראות האיחוד האירופי.

(ה) אחרי פסקה (5) יבוא:

"(6) קביעת איסור על יבוא מזון לישראל או שיווקו בה, בהתאם להוראות סעיף 116(ג3);

(2) בסעיף קטן (ה), אחרי "במסלול האירופי" יבוא "או במסלול האמריקאי", במקום "לא־החלת עדכון של השינוי שחל לגבי ההוראות המאומצות" יבוא "לא־החלה בישראל של השינוי שחל בהוראות האיחוד האירופי", במקום "בתנאים או בשינויים או הרחבתו כאמור בסעיף 3א" יבוא "בתנאים, בשינויים או בהרחבות כאמור בסעיף 3א4(ב2)" ואחרי "ובהגנת הצרכן" יבוא "או פירוט הנימוקים לקביעת האיסור על יבוא המזון לישראל או שיווקו בה";

(3) בסעיף קטן (ט), אחרי "במסלול האירופי" יבוא "או במסלול האמריקאי", במקום "לא־החלת עדכון של השינוי שחל לגבי ההוראות המאומצות" יבוא "לא־החלה בישראל של השינוי שחל בהוראות האיחוד האירופי", במקום "בתנאים או בהחרגות כאמור בסעיף 3א, בצירוף נוסח השינוי" יבוא "בהחרגות, בתנאים, בשינויים או בהרחבות כאמור בסעיף 3א4(ב2), בצירוף נוסח השינוי, או פירוט הנימוקים לקביעת האיסור על יבוא המזון לישראל או שיווקו בה";

(4) בסעיף קטן (י), אחרי "במסלול האירופי" יבוא "או במסלול האמריקאי", במקום "בתנאים והחרגות או לתקן את" יבוא "בהחרגות, בתנאים, בשינויים או בהרחבות כאמור בסעיף 3א4(ב2) או לתיקון";

(5) בסעיף קטן (יד), אחרי "במסלול האירופי" יבוא "או במסלול האמריקאי", במקום "סעיף 3א(ח)" יבוא "סעיף 5א", במקום "חלקי או בתנאים והחרגות, או לתקן את" יבוא "חלקי או בהחרגות, בתנאים, בשינויים או בהרחבות כאמור בסעיף 3א4(ב2), או צו לאיסור על יבוא מזון לישראל או שיווקו בה או לתיקון" ואחרי "התוספת השלישית ב" יבוא "התוספת השלישית ג";

(6) בסעיף קטן (טו), בפסקה (1), אחרי "במסלול האירופי" יבוא "או במסלול האמריקאי", במקום "חלקי או בתנאים והחרגות או לתקן את" יבוא "חלקי או בהחרגות, בתנאים, בשינויים או בהרחבות כאמור בסעיף 3א4(ב2), או צו לאיסור על יבוא מזון לישראל או שיווקו בה או לתיקון" ואחרי "התוספת השלישית ב" יבוא "התוספת השלישית ג";

(7) בסעיף קטן (טז), בהגדרה "השר", במקום "לפי סעיף 3א(ח) או (ט)" יבוא "לפי סעיף 5א".

66. בסעיף 314 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), בכל מקום, אחרי "במסלול האירופי" יבוא "או במסלול האמריקאי".

## ד ב ר י ה ס ב ר

כמו כן מוצע להוסיף להוראות הסעיף התייחסויות לאפשרות של קביעת איסור על יבוא מזון או שיווקו, ולתוספת השלישית ג' בכל המקומות הנדרשים. בסעיף קטן (יד) מוצע להחליף את ההפניה לסעיף 3א(ח) הקיים כיום בהפניה לסעיף 3א בנוסחו המוצע, ובסעיף קטן (טז) מוצע לתקן את ההגדרה "השר" בהתאם.

סעיף 66 סעיף 314 לחוק עוסק באגרות. מוצע תיקון של הסעיף אשר יאפשר את קביעת האגרות וגבייתן גם לעניין יבוא במסלול האמריקאי החדש. הסעיף הקיים קובע אגרות על מבקשי רישיונות, אישורים ותעודות שונים, לרבות לעניין מזון המיובא במסלול האירופי.

למסלול האמריקאי; רביעית, מוצע להוסיף את פסקה (6) ולקבוע בה את סמכות ועדת החריגים לתת המלצה בעניין קביעת איסור על יבוא מזון לישראל או שיווקו בה לפי סעיף 116(ג3).

בסעיפים קטנים (ה), (ט), (י), (יד) ו-(טו) של סעיף 313 לחוק מוצעות התאמות דומות המרחיבות את החלת ההוראות על המסלול האמריקאי ומתאימות את ההפניות למנגנון האימוץ החדש. בכל המקומות האלה נוסף "או במסלול האמריקאי" לצד המסלול האירופי, והוחלפו ההפניות לסעיף 3א הקיים כיום, בהפניות לסעיף 3א4(ב2) המוצע.

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) פסקה (1) – תימחק;

(ב) במקום פסקה (2) יבוא:

"(2) שינויים בהוראות האיחוד האירופי שהוחלו באותה שנה בישראל לפי סעיפים 1א עד 3א, ובכלל זה: מועד הפרסום להערות הציבור לפי סעיף 1א(א), מספר ההערות שהתקבלו, מועד הפרסום ברשומות של הודעת העדכון כהגדרתה בסעיף 3א(א) (בסעיף זה – הודעת עדכון), ומועד תחילתו של השינוי;"

(2) בסעיף קטן (ב) –

(א) ברישה, אחרי "בנספח" יבוא "בלבד" ובמקום "בסעיף 3א(ד)" יבוא "בסעיף 2א";

(ב) בפסקה (1), במקום "ניתנו צו או הודעה לעדכון השינוי" יבוא "פורסמה הודעת עדכון לגבי", במקום "60" יבוא "90" ובמקום "להערות הציבור כאמור בסעיף 3א(ג)" יבוא "ההודעה לציבור לפי סעיף 1א(א)";

(ג) בפסקה (2), במקום "צו או הודעה להחלת השינוי לא פורסמו אף שחלפו יותר מ־60 ימים ממועד פרסום להערות הציבור כאמור בסעיף 3א(ג)" יבוא "הודעת עדכון לגבי לא פורסמה אף שחלפו יותר מ־90 ימים ממועד פרסום ההודעה לציבור לפי סעיף 1א(א)" ובמקום "כאמור בסעיף 3א(ה)" יבוא "כאמור בסעיף 4א(ב)(2)".

## ד ב ר י ה ס ב ר

מספר ההערות שהתקבלו, מועד פרסום צו או הודעה לעניין העדכון ומועד תחילתו של השינוי"

בסעיף קטן (ב) מוצעים כמה תיקונים המתאימים אף הם את נוסח הסעיף למנגנון החדש של אימוץ הוראות האיחוד האירופי. הסעיף הקיים כיום מטיל על השר חובת דיווח מיוחדת לבנסת על שינויים בנספח שלא טופלו במועד או שלא טופלו כלל. מוצע להבהיר כי הסעיף מתייחס אך ורק לשינויים בנספח ולא לשינויים מהותיים אחרים בהוראות האיחוד האירופי. כמו כן, מוצע לתקן את ההפניה בהתאם למספור העדכני של הוראות אלה. בפסקה (1) לסעיף קטן (ב) מוצע להחליף את המינוח "ניתנו צו או הודעה לעדכון השינוי" בביטוי "פורסמה הודעת עדכון לגבי", בהתאם למנגנון החדש שמבוסס על הודעות עדכון ברשומות במקום צווים. כמו כן, מוצע להאריך את תקופת הדיווח משישים ימים לתשעים ימים, מאחר שתקופת הערות הציבור הוארכה מ־14 ימים ל־28 ימים ויש צורך בהתאמה של לוח הזמנים לדיווח על איחורים. בפסקה (2) לסעיף קטן (ב) מוצעים שינויים דומים – החלפת "צו או הודעה להחלת השינוי לא פורסמו" ב"הודעת עדכון לגבי לא פורסמה", הארכת התקופה מ־60 ימים ל־90 ימים, ותיקון ההפניה לסעיף 4א(ב)(2) החדש במקום הסעיף הישן 3א(ה). השינויים מבטיחים שהכנסת תמשיך לקבל דיווח על מקרים שבהם שינויים בנספח לא טופלו במועד הראוי, תוך התאמה למנגנון החדש וללוחות הזמנים המעודכנים.

**סעיף 67** מוצע להתאים את נוסחו של סעיף 318א לחוק, שעניינו דיווח לבנסת, לנוסח ההוראות המוצעות בהצעת חוק זו לעניין המנגנון החדש של אימוץ הוראות האיחוד האירופי, וליעל את חובות הדיווח. בסעיף קטן (א) מוצע למחוק את פסקה (1) הדנה בשינויים שחלו בהוראות המאומצות, מאחר שהשינויים האלה מקבלים ביטוי ממילא בתוספת השנייה א' בדרך של חקיקת משנה, ואין צורך בדיווח נפרד עליהם.

וזה נוסחה של פסקה (1) שמוצע למחוק:

"(1) שינויים שחלו בהוראות המאומצות באותה שנה, ובכלל זה נושא השינוי, מועד פרסומו ומועד תחילתו באיחוד האירופי;"

נוסף על כך, מוצע להחליף את נוסח פסקה (2) בסעיף קטן (א) בנוסח חדש התואם את מנגנון ההחלה בישראל של עדכונים שחלו בהוראות האיחוד האירופי בישראל, ולקבוע חובת דיווח על שינויים בהוראות האיחוד האירופי שהוחלו בישראל בשנה שלגביה מתייחס הדיווח, לפי סעיפים 1א עד 3א. הדיווח יכלול את מועד הפרסום להערות הציבור, מספר ההערות שהתקבלו, מועד פרסום הודעת העדכון ברשומות ומועד תחילת השינוי בישראל.

וזה נוסחה של פסקה (2) שמוצע להחליפה:

"(2) עדכונים שהחילו שינויים בהוראות המאומצות באותה שנה, ובכלל זה מועד הפרסום להערות הציבור,

- (1) בכותרת, אחרי "במסלול האירופי" יבוא "או במסלול האמריקאי";
- (2) בפסקה (4), בסופה יבוא "ולעניין מזון המיובא במסלול האמריקאי – מעידים גם כי בשל המזון אין ולא עלול להתקיים חשש לשלומם או לבריאותם של אדם";
- (3) אחרי פסקה (4) יבוא:

"(4א) לגבי מזון המיובא במסלול האמריקאי – פירוט כל רכיב מזון או חומר מסייע ייצור המפורטים בנספח 2 לתקנה 1169/2011 כהגדרתה בתוספת השנייה א', או שמקורם בחומר או במוצר הגורם לאלרגיה או לאי-סבילות, המשמשים בייצור או בהכנת המזון ונמצאים במוצר המוגמר גם אם בצורה שונה";

### "תוספת שלישית ג'"

(סעיף 179ד(1))

#### התחייבות היבואן הנלווית להצהרה בדבר יבוא מזון במסלול האמריקאי

- אני החתום מטה, לאחר שמילאתי את כל הפרטים הנדרשים לפי סעיף 79ג לחוק ההגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015 (להלן – החוק), מתחייב בזה כי –
- (1) הפרטים שמסרתי בהצהרה בדבר יבוא מזון במסלול האמריקאי והמסמכים המצורפים להצהרה נכונים, והם חלים לגבי כל המשלוחים העתידיים של המזון המסוים שבהצהרה;
  - (2) אחד מאלה \* יש לסמן, לפי העניין):

### ד ב ר י ה ס ב ר

התוספת לפסקה (4א) נועדה להבטיח שהמידע על אלרגנים פוטנציאליים יהיה בחזקת היבואן ובידיעתו וזמין לרשויות הישראליות, גם כאשר המזון מיובא במסלול האמריקאי, זאת במטרה לשמור על רמת ההגנה על צרכנים עם רגישויות למזונות מסוימים.

סעיף 69 מוצע להוסיף תוספת שלישית ג' חדשה לחוק, הקובעת את נוסח ההתחייבות של היבואן הנלווית להצהרה בדבר יבוא מזון במסלול האמריקאי. התוספת מקבילה לתוספת השלישית א' הקיימת למסלול האירופי ומתאימה את ההתחייבויות למאפיינים הספציפיים של המסלול החדש.

ההתחייבות כוללת כמה מרכיבים עיקריים. בפסקה (1) המוצעת היבואן מתחייב כי הפרטים שמסר בהצהרה והמסמכים המצורפים נכונים וחלים לגבי כל המשלוחים העתידיים של המזון המסוים. התחייבות זו מבטיחה את אמינות המידע הנמסר ויוצרת אחריות רציפה של היבואן לגבי כל המשלוחים העתידיים.

פסקה (2) המוצעת קובעת הצהרות ספציפיות לפי סוג המסמך שצריך היבואן. אפשרות (א) מתייחסת ליבואן נאות שצריך מסמך לפי סעיף 179ד(3)(א) ומצהיר שבכל משלוח עתידי של המזון בעת כניסתו לישראל הוא מיוצר ומשווק בארצות הברית. אפשרות (ב) מתייחסת ליבואן

סעיף 68 מוצע תיקון לתוספת השלישית ב' לחוק, המתאים את נוסחה ואת הדרישות הקבועות בה כך שיחולו גם לגבי המסלול האמריקאי החדש.

בכותרת התוספת מוצע להוסיף "או במסלול האמריקאי" כדי להבהיר שהתוספת חלה על שני המסלולים המיוחסים. שינוי זה משקף את העיקרון הדומה השולט בשני המסלולים לגבי הצורך במסמכים ופרטים נוספים בבקשה לקבלת תעודת שחרור.

בפסקה (4) מוצע להוסיף הוראה ספציפית למזון המיובא במסלול האמריקאי. לגבי מזון זה, המפרט או תוצאות הבדיקה יעידו כי בשל המזון אין ולא עלול להתקיים חשש לשלומם או לבריאותם של אדם.

פסקה (4א) המוצעת קובעת דרישה למזון המיובא במסלול האמריקאי לגבי פירוט רכיבי מזון או חומרים מסייעי ייצור המפורטים בנספח 2 לתקנה 1169/2011 כהגדרתה בתוספת השנייה א', או שמקורם בחומר או במוצר הגורם לאלרגיה או לאי-סבילות, המשמשים בייצור או בהכנת המזון ונמצאים במוצר המוגמר, גם אם בצורה שונה.

דרישה זו כוללת, בין השאר, תוספי מזון וחומרים אחרים העלולים לגרום לתגובות אלרגיות או לאי-סבילות אצל צרכנים רגישים.



| הגורם המצהיר                                                                                                           | תוכן ההצהרה                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>□ (א) יבואן נאות שצירף להצהרה בדבר יבוא מזון במסלול האמריקאי מסמך כאמור בסעיף 179(ד3)(א)</p>                        | <p>בכל משלוח עתידי של המזון נושא ההצהרה, בעת כניסתו לישראל, ובכפוף להוראות סעיף 90 לחוק ולהוראות הסימון כמפורט בתוספת הארבע עשרה לחוק, יהיה המזון כאמור מיוצר ומשווק בארצות הברית;</p> |
| <p>□ (ב) יבואן נאות שצירף להצהרה בדבר יבוא מזון במסלול האמריקאי מסמך כאמור בסעיף 179(ד4)</p>                           | <p>בכל משלוח עתידי של המזון נושא ההצהרה, בעת כניסתו לישראל, ובכפוף להוראות סעיף 90 לחוק ולהוראות הסימון כמפורט בתוספת הארבע עשרה לחוק, יהיה המזון מיוצר בארצות הברית;</p>              |
| <p>(3) אני אבצע את הפעולות הנדרשות מיבואן המייבא מזון במסלול האמריקאי כמפורט בסעיף 54א(ב) לחוק;</p>                    |                                                                                                                                                                                        |
| <p>(4) קיבלתי מיצרן המזון או מהספק שסיפק את המזון התחייבות לעדכן אותי בלא דיחוי במקרה שייוודע לו על העניינים האלה:</p> |                                                                                                                                                                                        |
| <p>(א) הודעה לציבור על פגם במזון (Recall) או הוראה על הוצאת המזון מדרכי השיווק בדרך של החזרה יזומה (Withdrawal);</p>   |                                                                                                                                                                                        |
| <p>(ב) הוראה בדבר פעולות נדרשות לתיקון ליקויים הנוגעים למזון;</p>                                                      |                                                                                                                                                                                        |
| <p>(ג) התרעה שניתנה לגבי המזון;</p>                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |
| <p>(ד) הוראה, עדכון או דיווח אחרים שעניינם שמירה על בטיחות המזון או איכות המזון.</p>                                   |                                                                                                                                                                                        |
| <p>מספר רישום יבואן נאות _____</p>                                                                                     | <p>תאריך _____</p>                                                                                                                                                                     |

חתימה וחותמת היבואן.

70. בתוספת השמינית לחוק העיקרי, במקום "שם וחתימת עובד המעבדה" יבוא "שם וחתימת הגורם האחראי במעבדה, המורשה לאשר את תוצאות הבדיקה".

תיקון התוספת השמינית

## ד ב ר י ה ס ב ר

קבלת מידע על הודעות לציבור על פגם במזון או הוראות על הוצאה מהשיווק, הוראות לתיקון ליקויים, התרעות שניתנו לגבי המזון, והוראות או דיווחים אחרים העוסקים בשמירה על בטיחות או איכות המזון. פסקה (ד) מתייחסת להוראות, עדכונים או דיווחים נוספים שעניינם שמירה על בטיחות או איכות המזון מעבר לקטגוריות הספציפיות שפורטו קודם לכן ובכלל זה הוראות על השמדה ופיקוח מוגבר.

סעיף 70 התיקון המוצע בתוספת השמינית לחוק, העוסקת בטופס תעודת הבדיקה, מתקן את זהות החותם על התעודה כך שיהיה הגורם האחראי במעבדה המורשה לאשר את תוצאות הבדיקה.

שצירף מסמך לפי סעיף 179(ד4) כנוסחו המוצע בסעיף 20 להצעת חוק זו, המצהיר שבכל משלוח עתידי של המזון בעת כניסתו לישראל הוא מיוצר בארצות הברית.

פסקה (3) המוצעת מחייבת את היבואן לבצע את הפעולות הנדרשות מיבואן במסלול האמריקאי כמפורט בסעיף 54א(ב) לחוק, כולל יישום תוכנית בקרת איכות ובטיחות ושמירת תיעוד מתאים. התחייבות זו היא לכך שהיבואן יעמוד בכל הדרישות הספציפיות למסלול זה.

פסקה (4) המוצעת קובעת התחייבות מרכזית של היבואן לקבלת עדכונים מיצרן המזון או מהספק על עניינים הנוגעים לבטיחות המזון או לאיכותו. ההתחייבות כוללת

הצעות חוק הממשלה – 1967, כ"ח בתמוז התשפ"ו, 13.7.2026

1642

(1) בפסקה (ב3), אחרי "במסלול האירופי" יבוא "או במסלול האמריקאי";

(2) בפסקה (4), אחרי "במסלול האירופי" יבוא "או במסלול האמריקאי".

72. בתוספת השתיים עשרה לחוק העיקרי, בכותרת, אחרי "במסלול האירופי" יבוא "או במסלול האמריקאי".

73. בתוספת השלוש עשרה לחוק העיקרי, בכותרת, במקום "סעיף 321א" יבוא "סעיפים 321א(1) ו-321א" ובמקום "תקנות, צווים, הנחיות והוראות נוהל שלא יחולו בתקופת הוראת השעה" יבוא "סייג לתחולת הוראות חקיקת המזון".

74. אחרי התוספת השלוש עשרה לחוק העיקרי יבוא:

### "תוספת ארבע עשרה"

(סעיף 321ב(2))

### הוראות הסימון המאומצות

ההוראות המאומצות המפורטות בפרטים 5 עד 7 ו-29 עד 31 לתוספת השנייה א'.

## ד ב ר י ה ס ב ר

התוספת מחולקת לשלושה חלקים: חלק א' עוסק בהוראות סימון, חלק ב' עוסק בעניינים המוסדרים בהוראות מאומצות שאינן הוראות סימון, וחלק ג' עוסק בעניינים אחרים.

**סעיף 74** מוצע להוסיף את התוספת הארבע עשרה המוצעת לחוק, הקובעת את הוראות הסימון המאומצות החלות על מזון המיובא במסלול האמריקאי. התוספת מפרטת את ההוראות המאומצות מהאיחוד האירופי שיחולו על סימון המזון גם במסלול זה. התוספת מתייחסת לסעיף 321ב(2) לחוק, הקובע כי למרות הפטור מהוראות חקיקת המזון, מזון במסלול האמריקאי יהיה כפוף להוראות הסימון המאומצות. עיקרון זה מבטיח שגם מזון המיובא במסלול האמריקאי יעמוד בדרישות המבטיחות מסירת מידע לצרכנים. התוספת מפנה לפרטים ספציפיים בתוספת השנייה א' – פרטים 5 עד 7 ופרטים 29 עד 31. פרטים אלה כוללים הוראות מאומצות מהאיחוד האירופי העוסקות בהיבטים שונים של סימון מזון, כגון מידע תזונתי, רשימת רכיבים, תאריכי תפוגה, אלרגנים ודרישות סימון נוספות החיוניות לצרכן.

החלת הוראות הסימון המאומצות על המסלול האמריקאי נועדה להבטיח שהצרכן הישראלי יקבל מידע מלא על המזון שהוא צורך גם כאשר המזון מיובא במסלול המקל. זאת מתוך הכרה בכך שמידע על המזון נדרש להגנה על בריאותו ובטיחותו. התוספת יוצרת איזון בין ההקלות הרגולטוריות במסלול האמריקאי לבין הצורך לשמור על זכויות הצרכן למידע. היא מבטיחה שמזון במסלול האמריקאי יישא מידע הנדרש להחלטה מושכלת של הצרכן.

**סעיף 71** התיקון המוצע בתוספת העשירית לחוק, העוסקת באגרות, מרחיב את החלת האגרות על המסלול האמריקאי החדש.

**סעיף 72** התיקון המוצע בתוספת השתיים עשרה לחוק, מרחיב את החלתה על המסלול האמריקאי החדש. התוספת מפרטת את סוגי המזון שלא ניתן לייבוא במסלול מיוחד, והיא חלה כיום רק על המסלול האירופי.

**סעיף 73** תוספת שלוש עשרה לחוק מפרטת תקנות, צווים, הנחיות והוראות נוהל שלא יחולו בתקופת הביניים כהגדרתה בסעיף 321א(א) לחוק, לגבי עוסקים במזון העומדים בהוראות סעיף קטן (ב) לסעיף האמור, אך כעת מוצע כי היא תשמש גם למטרה נוספת במסגרת המסלול האמריקאי.

מוצע להוסיף בכותרת את סעיף 321ב(1) המוצע לצד סעיף 321א הקיים בהפניה לתוספת. סעיף 321ב(1) המוצע קובע כי מזון המיובא במסלול האמריקאי פטור מחלק מהוראות חקיקת המזון כהגדרתה בסעיף 2 לחוק העיקרי, והתוספת משמשת לפירוט חלק מההוראות שמהן המזון פטור. שינוי זה יוצר שימוש כפול בתוספת – הן לעניין תקופת הביניים כהגדרתה בסעיף 321א והן לעניין הפטורים במסלול האמריקאי.

כמו כן, מוצע לשנות את תיאור התוכן מ"תקנות, צווים, הנחיות והוראות נוהל שלא יחולו בתקופת הוראת השעה" ל"סייג לתחולת הוראות חקיקת המזון". השינוי משקף את השימוש החדש בתוספת כרשימה של הוראות שמהן מזון במסלול האמריקאי פטור, מעבר לשימוש המקורי בהקשר של סעיף 321א.

75. תיקון חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) (תיקון מס' 10 והוראת שעה), התשפ"ד-2024 – (1) בסעיף 24, בסעיף 130א(א) המובא בו, במקום "מנהל שירות המזון" יבוא "מנהל המערך" ובסופו יבוא "משווק" – משווק גדול, למעט בית אוכל כהגדרתו בסעיף 25 ומטבח מוסדי כהגדרתו בסעיף 26(ה);
- (2) בסעיף 62, בפסקה (2), במקום "עד יום י"ז באב התשפ"ו (31 ביולי 2026)" יבוא "עד יום ב' בטבת התשפ"ח (1 בינואר 2028)".
76. תיקון חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב-2021<sup>3</sup> (להלן – חוק התוכנית הכלכלית לשנים 2021 ו-2022), בסעיף 106, המתקן את החוק העיקרי, בפסקה (11), בסעיף 41(ג) לחוק העיקרי המובא בה, במקום "מנהל שירות המזון" יבוא "מנהל המערך".
77. תיקון חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023<sup>4</sup> (להלן – חוק התוכנית הכלכלית לשנים 2023 ו-2024), בסעיף 44, המתקן את חוק התוכנית הכלכלית לשנים 2021 ו-2022, בפסקה (1)(ג), בסעיף 41(א) ו-3א) לחוק העיקרי המובא בה, בכל מקום, במקום "מנהל שירות המזון" יבוא "מנהל המערך".
78. (א) תחילתן של ההוראות המפורטות להלן, כנוסחן בחוק זה, ביום התחילה האמור בסעיף 109(ב)(1) לחוק התוכנית הכלכלית לשנים 2021 ו-2022:

## ד ב ר י ה ס ב ר

הישראלית אל מול ההוראות המאומצות וכן סוגיות שונות, למשל סימון משקל ותכולה, מוצרים קפואים או מופשרים והשלכות ההוראות על יכולת הצרכן לקבל מידע מהימן לצד ההשלכות על העוסקים במזון וכן הצורך בקביעת הסדרים משלימים. עבודת הצוות גובשה לכדי מתווה במסגרת טיוטת צו לתיקון התוספת השנייה א' לחוק העיקרי. לנוכח הצורך בהשלמת הליכי החקיקה בהתאם לטיטוט הצו, ובכלל זה פרסומו להערות הציבור, ומתן תקופת התארגנות לעוסקים במזון, מוצע להאריך את תקופת הוראת השעה עד ליום ב' בטבת התשפ"ח (1 בינואר 2028).

**סעיפים 76 ו-77** בהמשך לתיקון הרוחבי בעניין הקמת מערך מזון ותמרוקים, מוצע להתאים את נוסחם של שני תיקוני חקיקה שנעשו לחוק וטרם נכנסו לתוקפם: חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב-2021, וחוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024). התיקונים המוצעים לחוקים אלה נועדו להתאימם להסדר החדש כך שבמקום "מנהל שירות המזון" יבוא "מנהל המערך", בהלימה לתיקון הכולל בהצעת חוק זו.

**סעיף 78** תחילתו של חוק זה ביום פרסומו. ואולם, מוצע לקבוע תחילה נדחית כמפורט להלן.

## סעיף 75 לפסקה (1)

סעיף 130א לחוק אשר חוקק בסעיף 24 לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) (תיקון מס' 10 והוראת שעה), התשפ"ד-2024, ומועד תחילתו ביום 1 באוגוסט 2026, מסדיר את חובת היישום של מערכת בקרת איכות עצמית ונקיטת אמצעים סבירים על ידי משווק של מזון שאינו ארוז מראש. מוצע כי חובה זו תחול רק על משווק גדול כהגדרתו בסעיף 2 לחוק, המפנה להגדרת ספק גדול או קמעונאי גדול בחוק קידום התחרות בענפי המזון והפארם, התשע"ד-2014; נוסף על כך, מוצע כי החובה לא תחול על בית אוכל כהגדרתו בסעיף 25 ועל מטבח מוסדי כהגדרתו בסעיף 26(ה) לחוק.

## לפסקה (2)

בתיקון מס' 10 האמור אומצה תקנה 1169/2011 של האिחוד האירופי בדבר מסירת מידע על מזון לצרכנים, וכן אומצו כמה תקנות לעניין סימון (פרטים 5 ו-29 עד 31 בתוספת השנייה א' לחוק). בסעיף 262(2) לתיקון מס' 10 נקבעה הוראת שעה שלפיה עד ליום י"ז באב התשפ"ו (31 ביולי 2026), לא יחולו חלק מהוראות הסימון שאומצו כאמור על מוצרי בשר מעובד ודגים מיובאים, וזאת כדי לאפשר בחינה והתאמה של הסדרי הסימון הייחודיים החלים על מוצרים אלה ולהבטיח מעבר מדורג ליישום ההוראות המאומצות. מאז, הוקם צוות משותף עם משרד החקלאות אשר בחן את ההוראות הסימון הקבועות בחקיקה

<sup>2</sup> ס"ח התשפ"ד, עמ' 1220.

<sup>3</sup> ס"ח התשפ"ב, עמ' 427; התשפ"ה, עמ' 539.

<sup>4</sup> ס"ח התשפ"ג, עמ' 180; התשפ"ד, עמ' 558.

- (1) סעיף 41א לחוק העיקרי;
- (2) פסקאות (17ב) ו-(17ג) לסעיף 256(ב) לחוק העיקרי;
- (3) פסקאות (15ד) ו-(15ה) לסעיף 262 לחוק העיקרי;
- (4) פסקה (9) לסעיף 311 לחוק העיקרי, לעניין הסמכות לקבוע הוראות בעניין בקרת איכות עצמית ונקיטת אמצעים סבירים בידי משווק כאמור בסעיף 130א לחוק העיקרי.
- (ב) תחילתם של הסעיפים וההוראות שלהלן, כנוסחם בחוק זה, שנה מיום תחילתו של חוק זה (להלן – יום התחילה לעניין יבוא מוזן):
  - (1) סעיפים 54א, 54ב, 58(א)(1), 76(ב5), 79, 79א, 79ב, 79ג, 79ד1, 79ה, 83(3), 84(ב1), 85, 86(א)(1), 90(א), 94(ב), 96(א)(3), 105(ג), 114(א)(4), 115(א)(1), 256(א)(12), 116(ב3) ו-(13), 164(ז), 164(ט), 165(1) רישא, 166(א), 261(ב11) ו-314(א) לחוק העיקרי;
  - (2) כותרת סימן ד'1 לפרק ד' לחוק העיקרי;
  - (3) כותרת השוליים בסעיף 79 לחוק העיקרי;
  - (4) פסקאות 24א, 24ב, (27)(ב1) ו-(29) לסעיף 256(ב) לחוק העיקרי;
  - (5) פסקאות 22א, 22ב, (122), (122), (23)(ב1) ו-(23), (23ג), (23ד) ו-(26) לסעיף 262 לחוק העיקרי;
  - (6) התוספת השלישית ב', השלישית ג', העשירית, השתים עשרה, השלוש עשרה והארבע עשרה לחוק העיקרי.

הוראת מעבר 79. (א) סמכות השר או מנהל המערך לפי סעיפים 2א ו-3א לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיף 4 לחוק זה, תהיה נתונה גם לעניין שינוי שחל בהוראת האיחוד האירופי לפני יום תחילתו של חוק זה, ותקופת שנים עשר החודשים כאמור בסעיף 3א(ב) תימנה החל מיום תחילתו של חוק זה.

## ד ב ר י ה ס ב ר

### לסעיף קטן (א)

#### לפסקאות (1) עד (3)

מוצע כי תחילתן של ההוראות הנוגעות לחובת בעל רישיון אחסנה או בעל היתר לאחסנה שאינו בעל רישיון ייצוא, לקבל אישור לעניין תוכנית בטיחות מוזן בבקרה עצמית, ובכלל זה הוראות העונשין והעיצומים הכספיים בשל הפרתן, תהיה במועד תחילתן של ההוראות המקבילות החלות על בעלי רישיונות ייצוא, דהיינו ביום התחילה שנקבע בסעיף 109(ב)(1) לחוק התוכנית הכלכלית לשנים 2021 ו-2022.

#### לפסקה (4)

מוצע כי מועד התחילה של ההוראה בפסקה (9) לסעיף 311 לחוק, שעניינה החרגת סמכות האצילה של מנהל המערך בקביעת הוראות בעניין בקרת איכות עצמית ונקיטת אמצעים סבירים בידי משווק לפי סעיף 130א, יהיה יחד עם תחילתו של סעיף 130א שנקבעה ביום התחילה האמור בסעיף 109(ב)(1) לחוק התוכנית הכלכלית לשנים 2021 ו-2022.

### לסעיף קטן (ב)

למערך מוזן ותמרוקים נדרשת תקופת היערכות של כשנה מיום פרסום החוק לצורך יישום ההוראות הנוגעות ליבוא מוזן, ובפרט ההוראות הנוגעות ליבוא מוזן במסלול האמריקאי, הן במטה המערך והן בלשכות הבריאות המחוזיות, ובכלל זה בתחנות ההסגר ואולם, התיקון המוצע בסעיף 105 לחוק ייכנס לתוקף עם פרסום החוק.

**סעיף 79** לנוכח השינויים המוצעים במנגנון אימוץ הוראות האיחוד האירופי בסעיפים 2א ו-3א לחוק, כנוסחם בסעיף 4 לחוק זה, בסמכויות השר ומנהל המערך, מוצע בסעיף קטן (א) כי הסמכויות האמורות יהיו נתונות גם לעניין שינוי שחל בהוראות האיחוד האירופי לפני יום תחילתו של חוק זה וכן כי תקופת שנים עשר החודשים כאמור בסעיף 3א(ב) כנוסחו המוצע בסעיף 4 להצעת חוק זו, תימנה החל מיום תחילתו. נוסף על כך, מוצע לקבוע בסעיף קטן (ב) כי סמכות מנהל המערך לפרסום הודעה לציבור לפי סעיף 3א לחוק כנוסחו בסעיף 4 להצעת חוק זו תהיה נתונה גם לעניין שינוי כאמור שחל לפני יום תחילת החוק. מטרת ההוראת מעבר זו היא שיהיה ניתן ליישם את מנגנון האימוץ החדש כבר מיום התחילה גם

(ב) סמכות מנהל המערך לפרסום הודעה לציבור לפי סעיף 1א1 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה, תהיה נתונה גם לעניין שינוי בהגדרתו בסעיף האמור שחל לפני יום תחילתו של חוק זה.

80. בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה ועד ליום התחילה לעניין יבוא מזון בהגדרתו בסעיף 78(ב) לחוק זה, יקראו את החוק העיקרי כך שבו –

(1) בסעיף 105, במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

”(ג) על אף האמור בסעיף 54א, יבואן שיש בידו תעודת יבואן רשום לפי סעיף זה לא יבא מזון במסלול האירופי;”

(2) בסעיף 256(ב), במקום פסקה (29א) יבוא:

”(29א) יבואן שיש בידו תעודת יבואן רשום לפי סעיף 105 המייבא מזון במסלול האירופי, בניגוד להוראות סעיף 105(ג);”

(3) בסעיף 262, במקום פסקה (26ב) יבוא:

”(26ב) יבואן שיש בידו תעודת יבואן רשום לפי סעיף 105 המייבא מזון במסלול האירופי, בניגוד להוראת סעיף 105(ג);”.

## ד ב ר י ה ס ב ר

יידחה בשנה לאחר מכן, הרי יש לקבוע כי בתקופה שעד לכניסתן לתוקף של ההוראות הנוגעות ליבוא ייקרא סעיף 105(ג) כך שאינו כולל את המסלול האמריקאי, שטרם ייכנס לתוקפו. בהתאם לכך מוצע גם להתאים את הוראות העונשין בפסקה (29א) בסעיף 256(ב) לחוק ואת הוראות האכיפה המינהלית בפסקה (26ב) בסעיף 262 לחוק, שיחולו בתקופת הוראת השעה רק לעניין המסלול האירופי.

לגבי שינויים שחלו בהוראות האיחוד האירופי לפני יום התחילה, ובכך לייעל את הליך האימוץ גם בהקשר של השינויים האמורים.

**סעיף 80** מאחר שמועד תחילתן המוצע של הוראות סעיף 105 כנוסחו בסעיף 35 לחוק זה הוא עם פרסום החוק, כאשר מוצע כי מועד התחילה של ההוראות הנוגעות ליבוא מזון, ובכלל זה יבוא במסלול האמריקאי,



